

第二章 公司法律制度

第三单元 股份有限公司

本单元框架结构

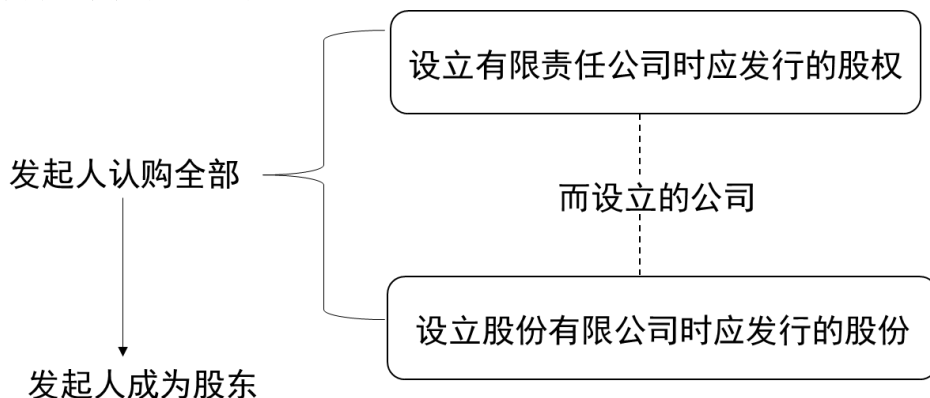
序号	知识点	考频
1	股份有限公司的设立	一般
2	股份有限公司股东会的会议制度	高
3	股份有限公司的董事会（对比版）	高
4	经理	低
5	审计委员会	一般
6	股份有限公司的监事会（对比版）	一般
7	股份	高

知识点 1：股份有限公司的设立

一. 股份有限公司的设立方式

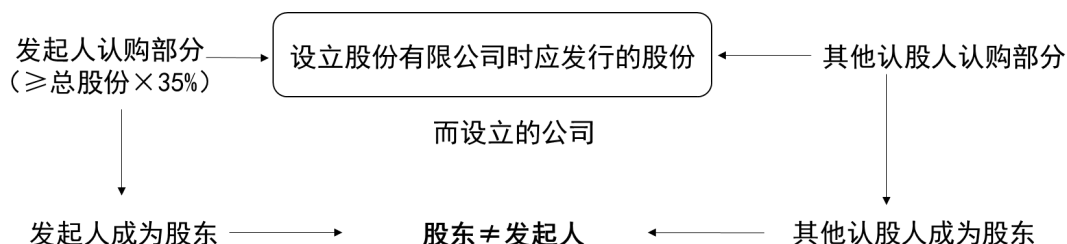
设立方式	具体规定
发起设立	是指由发起人认购设立公司时应发行的全部股份（权）而设立公司
募集设立	是指由发起人认购设立公司时应发行股份的一部分（ $\geq$ 股份总数 $\times$ 35%），其余股份向特定对象募集或向社会公开募集而设立公司
提示	有限责任公司只能采用发起设立方式设立公司

[图示：发起设立公司]



设立方式	具体规定
发起设立	是指由发起人认购设立公司时应发行的全部股份（权）而设立公司
募集设立	是指由发起人认购设立公司时应发行股份的一部分（ $\geq$ 股份总数 $\times$ 35%），其余股份向特定对象募集或向社会公开募集而设立公司
提示	有限责任公司只能采用发起设立方式设立公司

[图示：募集设立公司]



设立方式	具体规定
发起设立	是指由 发起人认购设立公司时应发行的全部 股份（权）而设立公司
募集设立	是指由 发起人 认购设立公司时应发行股份的 一部分 （≥股份总数×35%）， 其余股份向特定对象募集或向社会公开募集 而设立公司
提示	有限责任公司只能采用 发起设立 方式设立公司

二. 股份有限公司的设立条件

1. 发起人

要点	具体规定		
身份	可以是 自然人 ，也可以是 法人 ；可以是 中国公民 ，也可以是 外国公民		
人数	1人以上 200人以下	≠股东	
住所要求	半数以上 的发起人 在中国境内有住所	全体发起人	×
		过半数发起人	×
		中国公民	×
认购股份	以 发起设立 方式设立股份有限公司的，发起人 应当认足 公司章程规定的公司设立时应发行的股份		
	以 募集设立 方式设立股份有限公司的，发起人认购的股份 不得少于公司章程规定的公司设立时应发行股份总数的 35% ；但是，法律、行政法规另有规定的，从其规定		
缴足股款	发起人应当 在公司成立前 按照其认购的股份 全额 缴纳股款		
法律后果	股份有限公司 发起人 不按其认购的股份缴纳股款，或者作为出资的非货币财产的实际价额显著低于所认购的股份的， 其他发起人与该发起人在出资不足的范围内承担连带责任		
募集限制	在发起人认购的股份 缴足前，不得 向他人募集股份		

2. 公司章程的制定主体

设立方式	具体规定
发起设立	由 发起人 共同制订
募集设立	发起人 共同制订 + 成立大会通过

3. 资本制度

(1) 实缴资本制

要点	具体规定
基本规定	股份有限公司（不论发起设立，还是募集设立）的注册资本为在公司登记机关登记的 已发行股份的股本总额 。法律、行政法规以及国务院决定对股份有限公司注册资本最低限额另有规定的，从其规定
验资	向 社会公开募集股份 的股款 缴足 后，应当经依法设立的验资机构 验资 并出具证明
变性	有限责任公司变更为股份有限公司时，折合的实收股本总额 不得高于 公司净资产额

(2) 授权资本制

序号	具体规定
1	公司 章程或股东会 可以授权 董事会 在 3年内决定 发行不超过 已发行股份 50%的股份
2	以 非货币财产作价出资 的应当经 股东会 决议
3	公司章程或股东会授权董事会决定发行新股的，董事会决议应当经 全体董事 2/3 以上 通过
4	董事会依照上述规定决定发行股份导致公司注册资本、已发行股份数发生变化的，对公司章程该项记载事项的修改 不需再由股东会表决

[关系：实缴资本制和授权资本制]

股份有限公司资本总额	
“实缴资本制”	“授权资本制”
注册资本 (已发行股份的股本总额)	公司章程或股东会可以授权董事会在 3 年内决定发行不超过已发行股份 50%的股份 (尚未发行股份的股本总额)

4. 募集设立中的成立大会制度

要点	具体规定
召开	发起人应自公司设立时应发行股份的股款缴足之日起 30 日内召开公司成立大会
通告	发起人应当在成立大会召开 15 日前将会议日期通知各认股人或者予以公告
出席	成立大会应当有持有表决权过半数的认股人出席方可举行
职权	1 审议发起人关于公司筹办情况的报告
	2 通过公司章程
	3 选举董事、监事
	4 对公司的设立费用进行审核
	5 对发起人非货币财产出资的作价进行审核
	6 发生不可抗力或者经营条件发生重大变化直接影响公司设立的， 可以作出不设立 公司的决议
决议	成立大会对行使职权事项作出决议，应经出席会议的认股人所持表决权过半数通过
登记	董事会应当授权代表，于公司成立大会结束后 30 日内向公司登记机关申请设立登记
提示	
以 发起设立 方式设立股份有限公司，成立大会的召开和表决程序由 公司章程或者发起人协议规定 。公司成立大会依法行使职权，选举董事、监事	

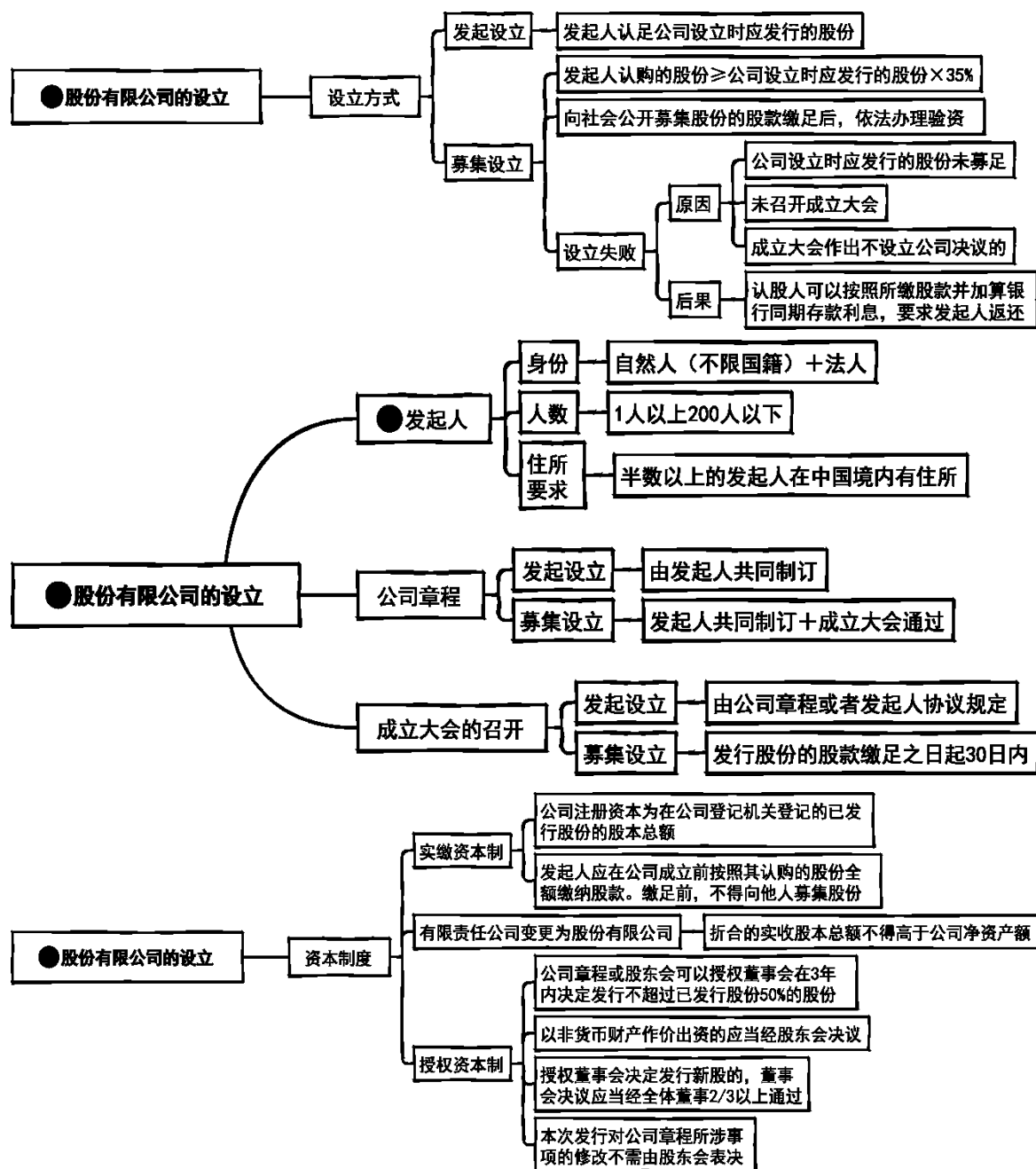
5. 募集设立失败的原因及法律后果

要点	具体规定	
失败原因	1	公司设立时应发行的股份 未募足
	2	发行股份的股款缴足后，发起人在 30 日内 未召开成立大会 的
	3	成立大会 作出不设立公司决议 的
法律后果	股份有限公司募集设立失败的，认股人可以按照所缴股款并加算银行同期 存款利息 ，要求发起人返还	
	链接	发起人、认股人缴纳股款或交付非货币财产出资后，除发生募集设立失败的情形外，不得抽回其股本

[对比：有限责任公司与股份有限公司的设立]

要点	有限责任公司	股份有限公司	
设立方式	发起设立	发起设立/募集设立	
人数要求	1 个以上 50 个以下股东	1 人以上 200 人以下为发起人，其中应有半数以上发起人在中国境内有住所	
股东身份	自然人/法人/非法人主体		
	公司不得自为本公司股东+国家公务员不能成为非上市公司的股东		
	发起人必须具有完全民事行为能力		
	机关法人可以成为国有股东		
资本制度	(限期) 认缴资本制	实缴资本制（可以同时采用授权资本制）	
		公司章程或股东会可以授权董事会在 3 年内决定发行不超过已发行股份 50%的股份	
注册资本	在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额	在公司登记机关登记的已发行股份的股本总额	
最低注册资本	除另有规定以外，通常无法定要求		
出资限制	土地所有权、非法的财产；劳务、自然人姓名、信用、商誉、特许经营权或者设定担保的财产		
出资期限	由公司章程规定，自公司成立之日起 5 年内缴足	发起人应当在公司成立前按其认购的股份全额缴纳股款	
		认股人应当按所认购股份足额缴纳股款	
验资要求	无法定要求	向社会公开募集股份	√
		向其他渠道募集股份	无法定要求
成立大会的召开规则	无法定要求	发起设立	由公司章程或者发起人协议规定
		募集设立	发行股份的股款缴足之日起 30 日内

本单元“知识点1”总结



精学细练

【判断题】有限责任公司的设立，可以采取募集设立方式。（ ）（2023年）

【答案】×

【解析】（1）有限责任公司只能采用发起设立；（2）股份有限公司可以采取发起设立或者募集设立的方式设立。

【单选题】根据公司法律制度的规定，下列关于股份有限公司发起人的表述中，正确的是（ ）。

- A. 发起人只能是自然人
- B. 发起人的最低人数为2人

- C. 发起人半数以上应当在中国境内有住所
D. 发起人只能是中国公民

【答案】C

【解析】选项 AD：可以是自然人，也可以是法人；可以是中国公民，也可以是外国公民；
选项 B：发起人人数为 1-200 人。

【判断题】发起设立的股份有限公司，其注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。（ ）

【答案】×

【解析】股份有限公司实行“实缴资本制”，注册资本为在公司登记机关登记的已发行股份的股本总额。

【多选题】根据公司法律制度的规定，下列关于授权资本制说法中，正确的有（ ）。

- A. 授权董事会发行新股的期限最长不得超过 3 年
B. 以非货币财产作价出资的应当经股东会决议
C. 有限责任公司可以适用授权资本制
D. 董事会决定发行新股需全体董事 2/3 以上通过

【答案】ABD

【解析】选项 C：有限责任公司不适用授权资本制。

【单选题】某股份有限公司已发行股份数量为 1 200 万股，根据公司法律制度的规定，该章程或者股东会可以授权董事会发行股份数量的最高限额为（ ）万股。

- A. 300 万股
B. 600 万股
C. 800 万股
D. 1 200 万股

【答案】B

【解析】公司章程或股东会可以授权董事会在 3 年内决定发行不超过已发行股份 50% 的股份。因此，本题中可以授权董事会发行股份数量的最高限额 = $1200 \times 50\% = 600$ （万股）。

【单选题】下列关于设立股份有限公司的说法中，不正确的是（ ）。（2025 年）

- A. 以发起设立方式设立股份有限公司，成立大会的召开和表决程序由公司章程或者发起人协议规定
B. 以发起设立方式设立股份有限公司的，发起人应当在公司成立前按照其认购的股份全额缴纳股款
C. 募集设立股份有限公司的，在发起人认购的股份缴足前，不得向他人募集股份
D. 募集设立股份有限公司只能在特定范围内募集，不得向社会公开募集

【答案】D

【解析】选项 D：公司向社会公开募集股份，应当经中国证监会注册，公告招股说明书。

知识点 2：股份有限公司股东会的会议制度

一. 定期（年度）会议的召开时间

股份有限公司类型	召开时间
非上市公司	每年召开一次

上市公司	上一会计年度结束后的6个月内举行
------	------------------

二. 临时会议的召开情形

有下列情形之一的，股份有限公司应当 <u>在2个月内</u> 召开临时股东会会议		备注
1	董事人数不足3人	董事人数不低于3人，也有可能召开临时股东会会议。例如：章程规定董事人数为6人， $6 \times 2/3 = 4$ 人，董事为3人时 $<$ 章程规定人数 $\times 2/3$
	董事人数少于公司 <u>章程所定人数的2/3</u> 时	
2	公司未弥补的 <u>亏损达股本总额的1/3</u> 时	—
3	董事会 认为必要时	—
4	监事会 提议召开时	—
5	单独或合计持有公司 10%以上 股份的股东请求时	董事会、监事会应当在收到请求之日起10日内作出是否召开临时股东会会议的决定，并书面答复股东
记忆口诀 董事少三少六七，亏达股本三分一，董会监会提议开，十一股东两月嗨		

三. 召集与主持（不区分“首次会议”和“以后各次会议”）

依次→ **董事会召集** **主持** 董事长→副董事长→由过半数的董事共同推选一名董事

不（能）履职

监事会召集和主持

不（能）履职

连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持

[总结：持股期限+比例]

事项	持股期限	持股比例
（股份有限公司） 查阅会计账簿、会计凭证	连续 180 日以上	单独或者合计持有公司 3%以上股份 （公司章程可以规定更低比例）
（股份有限公司） 股东代表诉讼		单独或者合计持有公司 1%以上股份
（股份有限公司） 召集、主持股东会	连续 90 日以上	单独或者合计持有公司 10%以上股份

四. 通知

会议类型	通知期限	通知方式
年会	会议召开 20 日前 通知各股东	公开发行的股份的公司，应当以 公告 方式作出通知
临时会议	会议召开 15 日前 通知各股东	
提示		
股份有限公司股东会 不得对通知中未列明的事项作出决议		

五. 临时提案权

要点	具体规定
基本要求 (要临时提案)	单独或者合计持有股份有限公司 1%以上 股份的股东，可以在股东会会议召开 10 日前提出临时提案并 书面提交董事会 临时提案应当有明确议题和具体决议事项
审议	董事会应当在收到提案后 2 日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东会审议；但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外
禁止	公司 不得提高 提出临时提案股东的 持股比例

六. 决议办法

决议类型	决议办法
普通/一般决议	出席会议的股东所持表决权过半数通过，即： $\frac{\text{出席会议股东的赞成表决权}}{\text{出席会议股东的总表决权}} > 1/2$
表决权的计算（后同）	股份有限公司股东出席股东会会议，所持每一股份享有一表决权，类别股股东除外 公司持有的本公司股份没有表决权
特别决议	出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过，即：
修改 公司章程、 增加或减少 注册资本	$\frac{\text{出席会议股东的赞成表决权}}{\text{出席会议股东的总表决权}} \geq 2/3$
合并、分立、 变更公司形式、解散	
记忆口诀	修改增减，合分变解， 出席 二三，表决过关

七. 其他规定

要点	具体规定
代理出席	股份有限公司股东委托代理人出席股东会会议的，应当明确代理人代理的事项、权限和期限；代理人应当向公司 提交股东授权委托书 ，并在授权范围内行使表决权
累积投票制	股份有限公司股东会 选举董事、监事 ， 可以 按照公司章程的规定或者股东会的决议， 实行累积投票制 ；上市公司股东会选举 2 名以上 独立董事的， 应当 实行累积投票 1 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权 2 股东拥有的表决权 可以集中使用
会议记录	主持人、出席会议的董事 应当在会议记录上签名 会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书一并保存

[总结：“两类股东会”]

要点	有限责任公司	股份有限公司
选举权	选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项	
审批权	(1) 审议批准董事会的报告 (2) 审议批准监事会的报告	

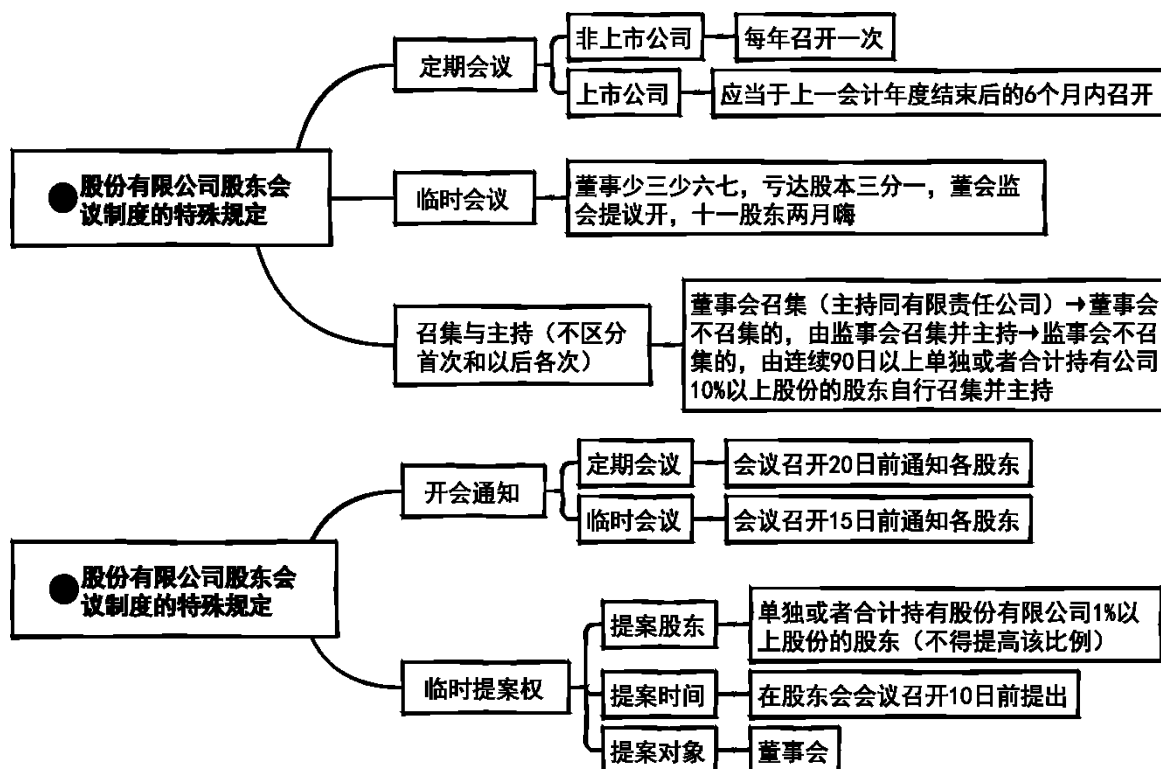
		(3) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案
	决议权	(1) 修改公司章程 (2) 对公司增加或者减少注册资本作出决议 (3) 对公司合并、分立、变更公司形式、解散或者清算作出决议（“九零合并/壹零合并”除外） (4) 对发行公司债券作出决议（股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议） (5) 公司章程规定的其他职权

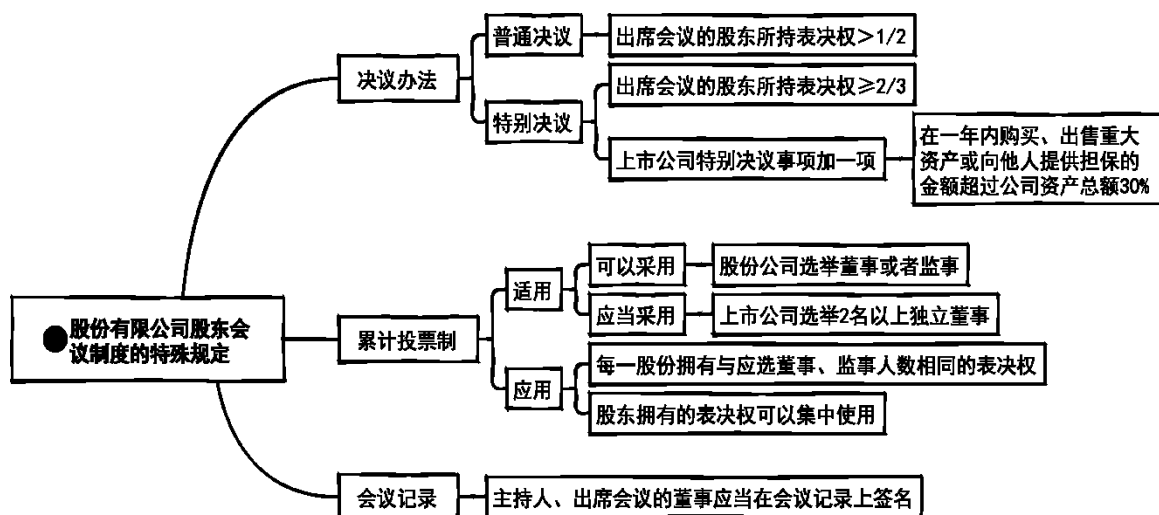
要点		有限责任公司		股份有限公司	
会议类型	定期会议	由公司章程规定		非上市公司	每年召开一次
				上市公司	应当于上一会计年度结束后的 6 个月内召开
	临时会议	1	代表 1/10 以上表决权的股东提议	1	董事人数不足 3 人或者公司章程所定人数的 2/3 时
		2	1/3 以上的董事提议	2	公司未弥补的亏损达股本总额的 1/3 时
				3	单独或合计持有公司 10% 以上股份的股东请求时
		3	监事会提议	4	董事会认为必要时
会议的召集和主持	首次	出资最多的股东召集并主持		不区分首次或以后各次	由董事会召集
	以后各次	1	由董事会召集		由监事会召集并主持
		2	由监事会召集并主持		
		3	由代表 1/10 以上表决权的股东召集并主持		
开会通知	董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事主持			定期会议（年会）	会议召开 20 日前通知各股东
	除上述规定外			临时股东会	会议召开 15 日前通知各股东

要点	有限责任公司	股份有限公司
临时提案权	—	单独或者合计持有股份有限公司 1% 以上股份的股东，可以在股东会会议召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会（不得提高比例） 董事会应当在收到提案后 2 日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东会审议；但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外

要点	有限责任公司			股份有限公司	
决议办法	普通决议		全体股东所持表决权>1/2		出席会议的股东所持表决权>1/2
	特别决议	事项	所有公司	修改公司章程+增加或者减少注册资本 公司合并、分立、变更公司形式+解散	
			上市公司	增加一项 “在一年内“购买、出售重大资产或向他人提供担保的金额超过公司资产总额 30%”	
		办法	全体股东所持表决权≥2/3		出席会议的股东所持表决权≥2/3
	担保“控股”		出席会议的其他股东所持表决权>1/2		
累积投票制			—	可以采用	选举董事或监事时
				应当采用	上市公司选举 2 名以上 独立董事时
				每一股份拥有与应选董事、监事人数 相同的表决权	
				股东拥有的表决权可以集中使用	
会议记录签名要求			出席会议的股东		主持人、出席会议的董事
不开会			股东以书面形式一致表示同意+全体股东在文件上签名或盖章		设置股东会的，必须开会

本单元“知识点 2”总结





精学细练

【单选题】甲上市公司董事会提议 2023 年度股东大会的召开日期。董事会提议的下列召开日期中，符合公司法律制度规定的是（ ）。

- A. 2024 年 6 月 15 日
- B. 2024 年 7 月 15 日
- C. 2024 年 8 月 15 日
- D. 2024 年 9 月 15 日

【答案】A

【解析】上市公司的年度股东大会应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

【单选题】根据公司法律制度的规定，股份有限公司单独或合计持有一定比例以上股份的股东可以依法行使临时提案权，该一定比例是（ ）。（CPA 考试真题）

- A. 5%
- B. 3%
- C. 10%
- D. 1%

【答案】D

【解析】根据规定，股份有限公司单独或合计持有 1% 以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会，选项 D 当选。

【单选题】根据公司法律制度的规定，在公司章程对临时股东会召开未作特别规定时，股份有限公司发生的下列情形中，应当在 2 个月内召开临时股东会的是（ ）。

- A. 持有丙股份有限公司 5% 股份的股东提议召开临时股东会
- B. 甲股份有限公司章程规定董事人数为 30 人，现实有董事 19 人
- C. 丁股份有限公司的监事提议召开临时股东会
- D. 乙股份有限公司实收股本总额为 5 000 万元，目前未弥补的亏损为 1 000 万元

【答案】B

【解析】选项 A：股东（单独或合计）持有的股份不足 10% 以上，无权提议召开临时股东会；选项 B：董事人数已经不足公司章程所规定人数的 2/3，应当召开临时股东会；选项 C：监事会有权提议召开临时股东会，但是单个监事提议不行；选项 D：公司未弥补的亏损未达到股本

总额的 1/3，无须召开临时股东会。

【判断题】股份有限公司股东会作出修改公司章程的决议，必须经出席会议的 2/3 以上的股东通过。（ ）

【答案】×

【解析】股份有限公司股东会作出修改公司章程的决议，必须经过出席会议的股东“所持表决权”的 2/3 以上通过。

【单选题】甲股份有限公司已发行股份 1 000 万股，赵某持有 100 万股，甲公司章程规定，选举董事、监事应当采用累积投票制。现甲公司选举董事，共有 13 名候选人（包括赵某），拟从中选举出 9 名董事，赵某拟支持自己和另一名候选人李某。根据公司法律制度的规定，赵某在本次董事会选举中投给自己和李某的表决权数最多为（ ）万票。

- A. 900
- B. 1 800
- C. 1 300
- D. 2 600

【答案】A

【解析】股份有限公司股东会选举董事、监事，可以按照公司章程的规定或者股东会的决议，实行累积投票制。累积投票制，是指股东会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。本题中，应选董事是 9 人，赵某持有 100 万股，因此是 $100 \text{ 万} \times 9 = 900$ 万票。选项 A 当选。

【单选题】根据公司法律制度的规定，下列关于股份有限公司股东会的表述中，正确的是（ ）。

- A. 股东会可以依照公司章程的规定以累积投票制的方式选举董事和监事
- B. 股东人数较少的股份有限公司，股东会会议可以每两年召开一次
- C. 股东会作出决议，必须经全体股东所持表决权过半数通过
- D. 股东会可以对会议通知中未列明的事项作出决议

【答案】A

【解析】选项 B：（非上市）股份有限公司的股东会会议应当每年召开 1 次；选项 C，股份有限公司股东会作出（普通）决议，必须经“出席会议”的股东所持表决权过半数通过；选项 D，股东会不得对会议通知中未列明的事项作出决议。

知识点 3：股份有限公司的董事会（对比版）

要点		有限责任公司	股份有限公司
职权	决定权	(1) 决定公司的经营计划和投资方案 (2) 决定公司内部管理机构的设置 (3) 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项 (4) 制定公司的基本管理制度	
	制订权	(1) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 (2) 制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案 (3) 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案	
	其他职权	(1) 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议	

		(2) 股份有限公司的授权资本制、“励可维”……
	对抗制度	公司章程对董事会职权的限制不得对抗善意相对人
	职责	(1) 召集股东会会议，并向股东会报告工作 (2) 执行股东会的决议
成员	人数	3 人以上
	任期	(1) 董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过 3 年 (2) 董事任期届满，连选可以连任
	继续履职	董事任期届满未及时改选，或董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应依法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务
	辞任	董事辞任的，应当以书面形式通知公司，公司收到通知之日辞任生效，但董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数的，董事应当继续履行职务
	解任	(1) 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效 (2) 无正当理由，在任期届满前解任董事的，该董事可以要求公司予以赔偿（允许无理由解任）
	董事长的产生	董事会设董事长 1 人，可以设副董事长
		由章程规定 由董事会以 全体董事过半数 选举产生
	职工代表	职工人数 职工代表的必要性
		职工人数 < 300 人 可以有
		职工人数 ≥ 300 人 设有监事会 应当有
		职工人数 ≥ 300 人 未设监事会 应当有
	由职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式 民主 选举产生	

要点	有限责任公司	股份有限公司
会议制度	—	每年度至少召开 2 次会议
		每次会议 召开 10 日前通知全体董事和监事
		下列主体可提议召开股份有限公司临时董事会会议，董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议：
		(1) 代表 1/10 以上表决权的股东提议 (2) 1/3 以上董事提议 (3) 监事会提议
	召集和主持	董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式以及通知时限
		董事长→副董事长→由过半数的董事共同推举 1 名董事
	代理出席	—
	代理出席	董事会会议，应当由董事本人出席；董事因故不能出席，可以 书面 委托其他 董事 代为出席，委托书应当载明授权范围
	免责规定	—
	免责规定	董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东会决议，给公司造成严重损失的，参与决议的董事对 公司负赔偿责任 ； 经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任

	会议记录	出席会议的董事应当在会议记录上签名
--	------	-------------------

决议事项		有限责任公司		(非上市的) 股份有限公司	
		出席要求	决议规则	出席要求	决议规则
一般事项		全体董事>1/2	全体董事>1/2	全体董事>1/2	全体董事>1/2
授权资本制+财务资助		—	—	全体董事>1/2	全体董事≥2/3 (“绝绝子”)
股份公司 收购股份 用于	员工持股计划 或者股权激励	—	—	全体董事≥2/3	全体董事>1/2
	可转债的 转股需要				
	维护公司价值及 股东权益所必需				
从事竞业+关联交易 +利用公司商业机会		全体无关董事>1/2	全体无关董事>1/2	全体无关董事>1/2	全体无关董事>1/2
上市公司所有事项		上述所有事项在出席和决议上均考虑“全体无关董事”			

知识点 4: 经理

要点	有限责任公司	股份有限公司/国有独资公司
必要性	可以设置	应当设置
聘解主体	由董事会决定聘任或者解聘, 董事会可以决定董事会成员兼任经理	
对谁负责	董事会	
职责	根据公司章程的规定或者董事会的授权行使职权	
列席	经理(应当)列席董事会会议	

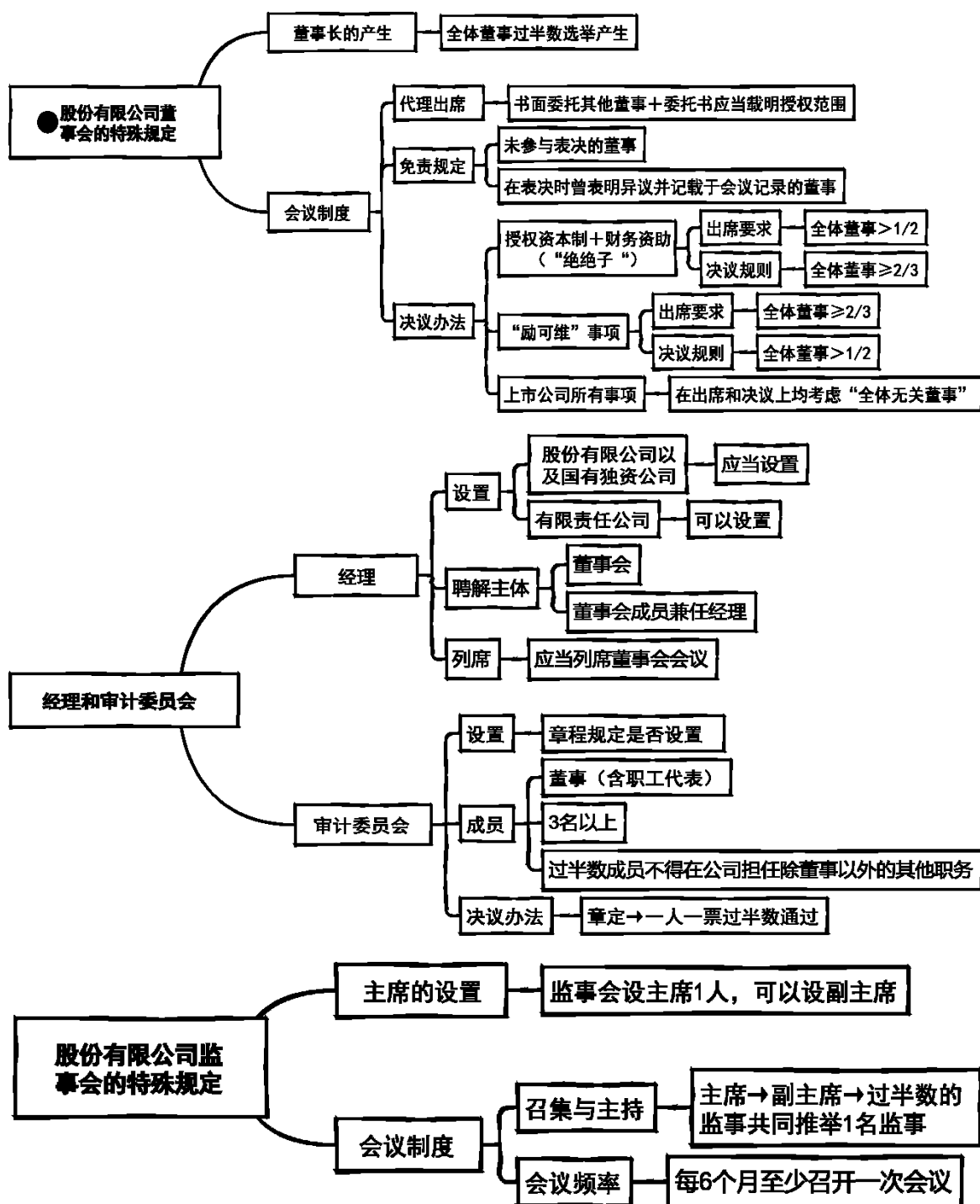
知识点 5: 审计委员会

要点	有限责任公司	股份有限公司
设置	(1) 董事会可以按章程规定设置行使监事会职权的审计委员会 (2) 审计委员会的成员由董事组成 (3) 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员	
成员	—	(1) 审计委员会成员为 3 名以上 (2) 过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务, 并且不得与 Company 存在任何可能影响其独立客观判断的关系
决议		(1) 审计委员会决议的表决, 应当一人一票 (2) 审计委员会作出决议, 应当经审计委员会成员的过半数通过 (3) 审计委员会的议事方式和表决程序, 除公司法有规定的外, 由公司章程规定
其他规定		公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置其他委员会

知识点 6: 股份有限公司的监事会 (对比版)

要点		有限责任公司	股份有限公司
职权	监督权	(1) 检查 公司财务 (2) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督, 对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的 董事、高级管理人员 提出解任的 建议 (3) 当 董事、高级管理人员 的行为损害公司的利益时, 要求董事、高级管理人员予以 纠正 (4) 依照公司法的规定, 对 董事、高级管理人员 提起 诉讼	
	提议权	(1) 提议召开 临时股东会会议 , 在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东会会议职责时 召集和主持 股东会会议 (2) 向股东会会议 提出提案 (3) 公司章程规定的其他职权	
保障机制		(1) 监事可以 列席 董事会会议, 并对董事会决议事项 提出质询或建议 (2) 监事会 发现公司经营情况异常, 可以进行调查; 必要时, 可以聘请会计师事务所等协助其工作, 费用由 公司 承担 (3) 监事会 行使职权所必需的费用, 由 公司 承担 (4) 监事会可以 要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告 。董事、高级管理人员应当如实向监事会提供有关情况和资料, 不得妨碍监事会或者监事行使职权	
成员	人数	3 人以上	
	资格	董事、高级管理人员不得兼任监事	
	任期	监事的任期每届 为 3 年 ($Y=3$ 年)	
		监事任期届满, 连选可以连任	
	继续履职	监事任期届满未及时改选, 或者监事在任期内辞任导致监事会成员低于法定人数的, 在改选出的监事就任前, 原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定, 履行监事职务	
	股东代表与职工代表	监事会成员 应当 包括股东代表和适当比例的公司 职工代表	
		职工代表的比例 不得低于 1/3 , 具体比例由公司章程规定 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式 民主选举 产生	
	主席的设置	监事会设主席 1 人	监事会设主席 1 人, 可以设副主席
会议制度	召集和主持	主席→ 过半数 的监事共同推举 1 名监事	主席→ 副主席 → 过半数 的监事共同推举 1 名监事
	频率	每年度 至少召开 一次 会议	每 6 个月 至少召开 一次 会议
	提示	监事可以提议召开临时监事会会议	
	表决权的计算	监事会决议的表决, 应当一人一票	
	决议办法	全体监事 $> 1/2$	
	会议记录	出席会议的监事应当在会议记录上签名	

本单元“知识点3—知识点6”总结



精学细练

【单选题】某上市公司董事会成员共9名，监事会成员共3名。下列关于该公司董事会召开的情形中，符合公司法律制度规定的是（ ）。

- A. 经2名董事提议可召开董事会临时会议
- B. 公司董事长、副董事长不能召集和主持董事会会议时，可由4名董事共同推举1名董事召集和主持
- C. 经2名监事提议可召开董事会临时会议

D. 董事会每年召开 2 次会议，并在会议召开 10 日前通知全体董事和监事

【答案】D

【解析】(1) 选项 AC：经代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上的董事（≥3 人）或者监事会（2 名监事不行）提议，可以召开股份有限公司临时董事会；(2) 选项 B：董事长、副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事（≥5 人）共同推举一名董事履行职务。

【单选题】某股份有限公司共有甲、乙、丙、丁、戊、己、庚七位董事。某次董事会会议，董事甲、乙、丙、丁、戊、己参加，庚因故未能出席，也未书面委托其他董事代为出席。该次会议通过一项违反法律规定的决议，给公司造成严重损失。该次会议的会议记录记载，董事戊在该项决议表决时表明了异议。根据公司法律制度的规定，应对公司负赔偿责任的董事是（ ）。

- A. 董事甲、乙、丙、丁、戊、己、庚
- B. 董事甲、乙、丙、丁、戊、己
- C. 董事甲、乙、丙、丁、己、庚
- D. 董事甲、乙、丙、丁、己

【答案】D

【解析】(1) 庚根本未参与，免除责任；

(2) 戊表明了异议并记载于会议记录中，免除责任，选项 D 当选。

【多选题】甲股份有限公司的公司章程规定，在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使监事会的职权，不设监事会和监事。下列关于甲公司审计委员会成员的表述中，正确的有（ ）。（2025 年）

- A. 审计委员会成员均不得在公司担任除董事以外的其他职务
- B. 审计委员会成员均不得与公司存在可能影响其独立客观判断的关系
- C. 审计委员会成员须为 3 名以上
- D. 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员

【答案】CD

【解析】选项 AB：审计委员会“过半数成员”不得在公司担任除董事以外的其他职务，且不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系。

【多选题】根据公司法律制度的规定，下列关于股份有限公司监事会的表述中，正确的有（ ）。（2023 年）

- A. 职工代表的比例不得少于监事会成员的 1/3
- B. 总经理可以兼任监事
- C. 监事会设主席 1 人
- D. 监事会成员不得少于 3 人

【答案】ACD

【解析】选项 B：董事、高级管理人员不得兼任监事。

知识点 7：股份

一. 股票的种类

1. 面额股与无面额股

要点	具体规定
择一而用	股份有限公司的 全部 股份，根据章程规定，择一采用 面额股或者无面额股
相互转换	公司可以根据章程的规定将已发行的面额股 全部 转换为无面额股或者将无面额股

	全部转换为面额股
面额	(1) 面额股每一股的金额相等 (2) 发行价格可以按票面金额，也可以超过票面金额，但是不得低于票面金额
无面额股如何确定注册资本	(1) 无所谓“平价发行或者溢价发行” (2) 所得股款，至少应将股款的 $\frac{1}{2}$ 计入注册资本

2. 普通股与类别股

典型的类别股	含义	其他细节	
优先股	优先于普通股分配利润或剩余财产的股份	—	
劣后股	劣后于普通股分配利润或剩余财产的股份	—	
特殊表决权股	每一股的表决权数多于或者少于普通股的股份	公开发行股份的公司不得发行此两类类别股；但公开发行前已发行的除外	对于监事或者审计委员会成员的选举和更换，该类别股股东与普通股股东每一股的表决权数相同
转让受限股	转让须经公司同意等转让受限的股份	—	

3. 其他种类

分类标准	具体分类
投资主体性质	国有股（包括国家股和国有法人股）+ 发起人股 + 社会公众股
票面上是否记载股东的姓名或者名称	公司发行的股票，应当为记名股票，不再允许发行无记名股票

二. 类别股的细化规定

1. 公司章程应载明事项

发行类别股的公司，应当在公司章程中载明以下事项	
1	类别股分配利润或者剩余财产的顺序
2	类别股的表决权数
3	类别股的转让限制
4	保护中小股东权益的措施
5	股东会认为需要规定的其他事项

2. 分类表决

特别决议事项—分类表决	
发行类别股的公司，有下列事项等可能影响类别股股东权利的，除应当经出席会议的股东所持表决权的 $\frac{2}{3}$ 以上通过外，还应当经出席会议的类别股股东所持表决权的 $\frac{2}{3}$ 以上通过	
1	修改公司章程
2	增加或者减少注册资本的决议
3	公司合并（九零合并/壹零合并除外）、分立、变更公司形式或解散的决议
4	公司章程可以对需经类别股股东会议决议的其他事项作出规定

3. “优先股”的具体规定

要点	具体规定
优先	优先于普通股股东分配公司利润和剩余财产
限制	参与公司决策管理等权利受到限制
上市公司发行优先股的核心条件	最近 3 个会计年度 实现的 年均可分配利润 应当不少于优先股 1 年 的股息 上市公司已发行的优先股 不得超过公司普通股股份总数的 50% ，且筹资金额 不得超过发行前净资产的 50% ，已回购、转换的优先股不纳入计算
上市公司向不特定对象发行优先股的种类（控制投资者的风险）	
1	采取 固定股息率
2	在有可分配税后利润的情况下 必须向优先股股东分配股息
3	未向优先股股东足额派发股息的差额部分应当 累积到下一会计年度
4	优先股股东按照约定的股息率分配股息后， 不再同普通股股东一起参加剩余利润分配

三. 股票的发行

要点	具体规定
发行形式	股票采用 纸面 形式或者中国证监会规定的 其他形式
交付股票	公司成立后，即向股东正式交付股票；在公司 成立前不得向股东交付股票
“同股同权”	同 类别的每一 股份 应当具有 同等权利
“同股同价”	同 次发行的同类别 股份 ，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相 同价额
发行新股股东会应当决议的事项	新股 种类及数额 + 新股 发行价格 + 新股 发行的起止日期 + 向原有股东发行 新股 的种类及数额 + 发行无面额股的， 新股 发行所得股款计入注册资本的金额

四. 股份有限公司股份转让

1. 基本规定

序号	具体规定
1	股份有限公司的股东持有的股份 可以 向其他股东转让， 也可以 向股东以外的人转让；公司 章程 对股份转让有限制的，其转让按公司章程的规定进行
2	股东转让其股份，应当在依法设立的证券交易场所进行或者按照国务院规定的其他方式进行
3	股票的转让，由股东以 背书方式 或者法律、行政法规规定的其他方式进行；转让后由公司将受让人的姓名或者名称及住所记载于股东名册
4	股东会会议召开前 20 日内 或者公司 决定分配股利的基准日前 5 日内 ，不得变更股东名册。但是，法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构对上市公司股东名册变更另有规定的，从其规定
5	自然人股东死亡后，其合法继承人 可以继承 股东资格；但是，股份转让受限的股份有限公司的章程另有规定的除外
6	公司 董事、监事、高级管理人员 应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况（增加/减少）

2. 法定股份转让限制

(1) 对“原始股”的转让限制

公司公开发行股份前已发行的股份，**自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内**不得转让。法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构对上市公司的股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份另有规定的，从其规定。

(2) 对董事、监事、高级管理人员的转让限制

序号	具体规定
1	公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份 自公司股票上市交易之日起1年内 不得转让
2	公司董事、监事、高级管理人员在就任时确定的 任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的25%
3	公司董事、监事、高级管理人员 离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份
4	公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定

(3) 上市公司董事、高级管理人员所持本公司股份变动管理规则

存在下列情形之一的，上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份不得转让（2026 年新增）			
1	本公司股票上市交易之日起 1 年内		
2	本人离职后半年内		
3	上市公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚 未满 6 个月 的		“社牛”
4	本人因涉嫌与本上市公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚 未满 6 个月 的		
5	本人因涉及证券期货违法，被中国证监会行政处罚， 尚未足额缴纳罚没款 的，但法律、行政法规另有规定或者减持资金用于缴纳罚没款的除外		
6	本人因涉及与本上市公司有关的违法违规，被证券交易所 公开谴责未满 3 个月 的（“遣散”）		
7	上市公司可能触及重大违法强制退市情形，在证券交易所规定的 限制转让期限 内的		
8	法律、行政法规、中国证监会和证券交易所规则以及公司章程规定的其他情形		
“25%”的细化规定			
1	上市公司董事和高级管理人员在就任时确定的任职期间，每年通过 集中竞价、大宗交易、协议转让 等方式转让的股份， 不得超过 其所持本公司股份总数的 25%		
2	上市公司董事和高级管理人员因 司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产 等导致股份变动的， 不受 25%的比例限制		
3	上市公司董事和高级管理人员 所持股份不超过 1 000 股 的，可一次全部转让， 不受 25%比例的限制		
可转让股份计算基数的确定（2026 年新增）			
4	基本规则		上市公司董事和高级管理人员以 上年年末所持有的本公司股份总数 为基数，计算其可转让股份的数量
	当年增持	无限售条件的股份	当年可转让 25%
		有限售条件的股份	计入次年可转让股份的计算基数
		权益分派所得股份	可同比例增加当年可转让数量

	当年可以转让但未转让的本公司股份	计入当年年末其所持有本公司股份的总数，该总数作为次年可转让股份的计算基数
--	------------------	--------------------------------------

[案例 2.18]

甲为某上市公司的董事，2024 年末其持有本公司股份 10 000 股		
不考虑其他因素	(1) 2025 年可转让的股数 = $10\,000 \times 25\% = 2\,500$ (股)	(2) 若当年只转让了 1 500 股，可转未转的 1 000 股计入年末股数中
2025 年增持无限售条件的股份 2 000 股	2025 年可转让的股数 = $10\,000 \times 25\% + 2\,000 \times 25\% = 3\,000$ (股)	
2025 年增持有限售条件的股份 2 000 股	2025 年可转让的股数 = $10\,000 \times 25\% = 2\,500$ (股)	
2025 年该公司实施每 10 股送 10 股权益分派	2025 年可转让的股数 = $10\,000 \times 25\% + 10\,000 \times 25\% = 5\,000$ (股)	

(4) 上市公司董事、高级管理人员所持本公司股份变动管理规则

上市公司董事、高级管理人员在下列期间不得 买卖 本公司股票	
1	上市公司 年度 报告、半 年度 报告公告前 15 日内 (“大年十五”)
2	上市公司 季度 报告、 业绩 预告、 业绩 快报公告前 5 日内 (“5G”)
3	自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的 重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露之日止
4	证券交易所规定的其他期间

5. 股份质押

要点	具体规定
出质限制	公司 不得接受本公司的股份 作为质权的标的
行质限制	股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出质的， 质权人不得在限制转让期限内行使质权

五. 股份有限公司异议股东的回购请求权 (对比版)

1. 回购情形

有下列情形之一的，对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权/股份	
有限责任公司 异议股东的回购请求权	股份有限公司 异议股东的回购请求权 (公开发行股份的股份公司不适用)
(1) 公司连续五年不向股东分配利润，而公司该五年连续盈利，并且符合本法规定的分配利润条件	
(2) 公司章程规定的营业期限届满或章程规定的其他解散事由出现，股东会通过决议修改章程使公司存续	
公司 合并、分立 、转让主要财产	公司转让主要财产
连盈五年不分红，合并分立转财产，约定解散还存续，股东反对可离去	少了“合并、分立”

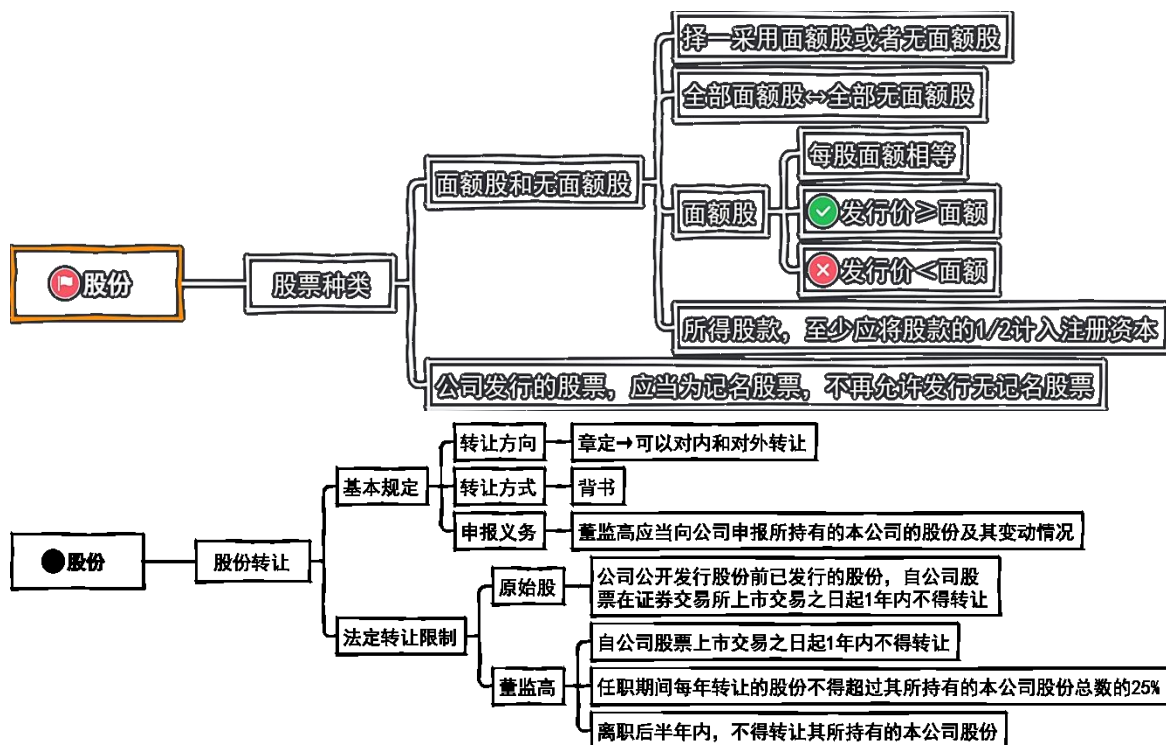
2. 回购程序

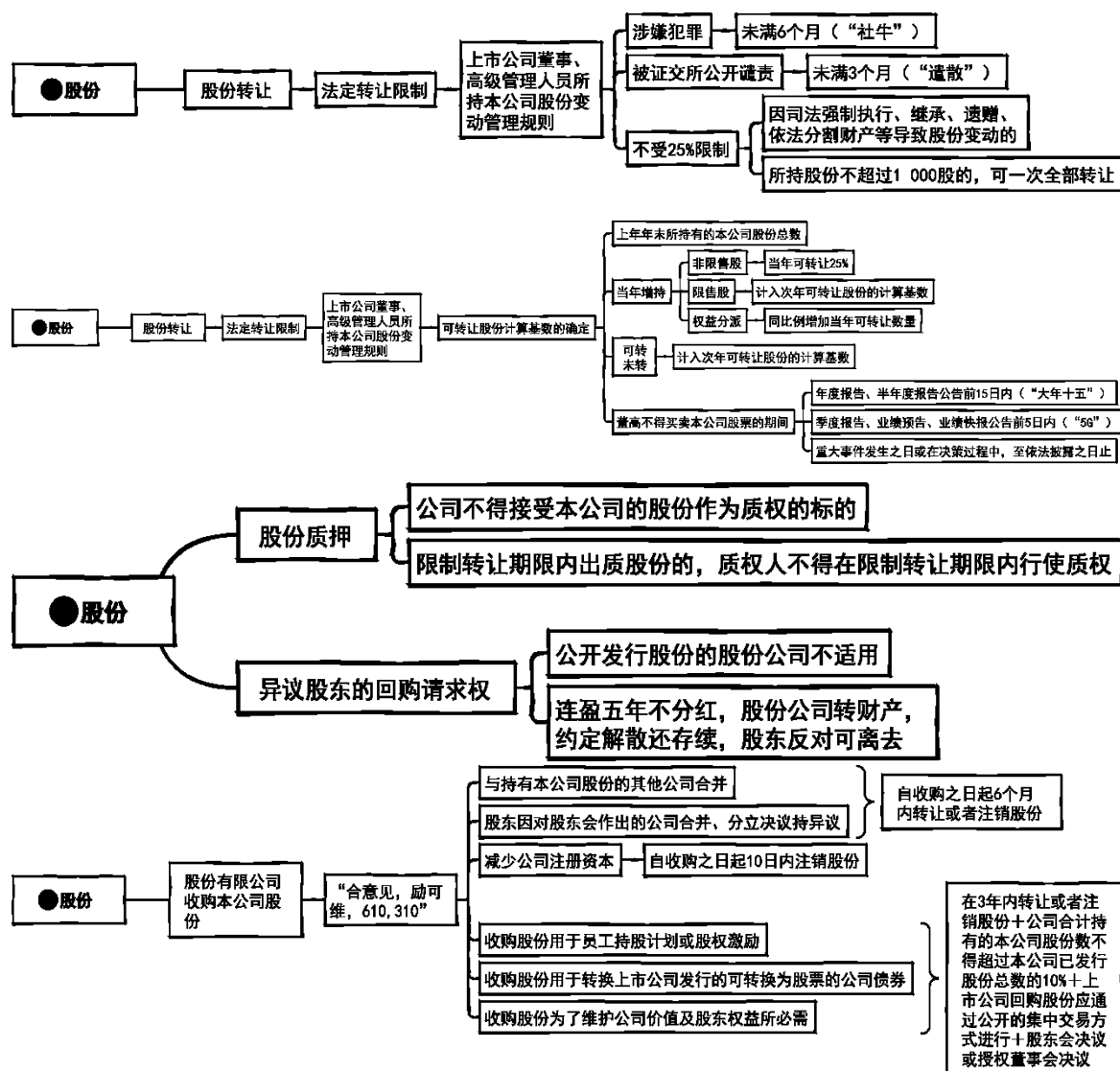
序号	具体规定
1	自股东会决议作出之日起 60 日内, 股东与公司不能达成股权收购协议的, 股东可以自股东会决议作出之日起 90 日内向人民法院提起诉讼
2	公司按照上述规定收购的本公司股份, 应当在 6 个月内依法转让或注销

六. 股份有限公司收购本公司股份

股份公司不得收购本公司的股份, 但是, 有下列情形之一的除外		
收购情形	决议机关	收购股份的处理
与持有本公司股份的其他公司 合并	股东会	自收购之日起 6 个月内 转让或 注销
股东因对股东会作出的公司合 并、分立决议持 异议 , 要求公 司收购其股份	股份有限公司属于被动回购, 因此没有决议机关	自收购之日起 6 个月内 转让或 注销
减少 公司注册资本	股东会	自收购之日起 10 日内 注销
将股份用于员工持股计划或股 权 激励	(1) 经 股东会 决议	(1) 在 3 年内 转让或者注销
将股份用于转换上市公司发行 的 可 转换为股票的公司债券	(2) 章程规定或股东会授权 2/3 以上董事出席的董事会会 议决议	(2) 公司 合计 持有的本公司股 份数 不得超过本公司已发行 股份总数的 10%
上市公司为了 维护 公司价值及 股东权益所必需		(3) 上市公司 回购股份应通过 公开的集中交易 方式进行
[记忆口诀] “合意见, 励可维, 610, 310”		

本单元“知识点 7”总结





精学细练

【判断题】面额股股票的发行价格可以低于票面金额。() (2025 年)

【答案】×

【解析】面额股股票的发行价格可以按票面金额, 也可以超过票面金额, 但“不得低于票面金额”。

【单选题】根据公司法法律制度的规定, 股份有限公司发行无面额股的, 应当将发行股份所得股款的 () 计入注册资本。(CPA 考试真题)

- A. 20%以上
- B. 30%以上
- C. 50%以上
- D. 80%以上

【答案】C

【解析】根据规定, 股份有限公司发行无面额股所得股款, 至少应将股款的 1/2 计入注册资本, 选项 C 当选。

【单选题】根据公司法律制度的规定，下列有关无面额股的说法中，正确的是（ ）。

- A. 股份有限公司的全部股份应当采用无面额股
- B. 发行面额股的，每一股面额可以不相等
- C. 无面额股的发行不受“股票发行价不得低于面额”的限制
- D. 公司章程可以规定将无面额股中的 1/2 转换为面额股

【答案】C

【解析】(1) 选项 A：股份有限公司的全部股份，根据公司章程的规定择一采用面额股或者无面额股；(2) 选项 B：发行面额股的，每一股面额是相等的；(3) 选项 D：公司可以根据公司章程的规定将已发行的面额股全部转换为无面额股或者将无面额股全部转换为面额股。

【单选题】根据公司法律制度的规定，股份有限公司发行新股，股东会应当对特定事项作出决议。下列各项表述不正确的是（ ）。

- A. 新股发行的起止日期
- B. 新股种类及数额
- C. 承销的证券公司
- D. 新股发行价格

【答案】C

【解析】股份有限公司发行新股，股东会应当对特定事项作出决议，该特定事项包括：①新股种类及数额（选项 B）；②新股发行价格（选项 D）；③新股发行的起止日期（选项 A）；④向原有股东发行新股的种类及数额；⑤发行无面额股的，新股发行所得股款计入注册资本的金额。

【多选题】某股份有限公司于 2024 年 8 月在上海证券交易所上市，公司章程对股份转让的限制未作特别规定，该公司有关人员的下列股份转让行为中，符合公司法律制度规定的有（ ）。

- A. 监事赵某于 2025 年 6 月转让了其所持本公司股份总数的 20%
- B. 董事钱某于 2025 年 9 月将其所持本公司全部股份 888 股一次性转让
- C. 总经理李某于 2026 年 1 月离职，2026 年 3 月转让了其所持本公司股份总数的 5%
- D. 董事会秘书李某于该公司 2025 年年度报告公告后 15 日内，转让了其所持本公司股份总数的 10%

【答案】BD

【解析】(1) 选项 A：公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。(2) 选项 B：上市公司董事和高级管理人员所持股份不超过 1 000 股的，可一次全部转让，不受 25% 比例的限制。(3) 选项 C：公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。(4) 选项 D：上市公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内，上市公司董事、高级管理人员不得买卖本公司股票。

【判断题】公司不得接受本公司的股份作为质押的标的。（ ）（2024 年）

【答案】√

【解析】公司不得接受本公司的股份作为质权的标的。

【单选题】2025 年 7 月 8 日，甲股份有限公司股东会作出了关于公司合并的决议。甲公司的股东赵某对该决议持异议，要求公司收购其股份。根据公司法律制度的规定，甲公司在收购赵某的股份后，应当在特定期间内转让或者注销。该期间是（ ）。

- A. 1 个月
- B. 3 个月

C. 6 个月

D. 9 个月

【答案】C

【解析】股份有限公司股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的，公司应当收购，并自收购之日起 6 个月内转让或者注销。

【多选题】2024 年 5 月，甲上市公司为了维护公司价值及股东权益，经股东会授权，董事会会议决议依法收购本公司股份。下列关于本次收购的表述中，正确的有（ ）。

A. 甲上市公司应当将本次收购的股份在 3 年内转让或注销

B. 须经三分之二以上董事出席的董事会会议决议

C. 甲上市公司合计持有的本公司股份数最大份额可以达到本公司已发行股份总额的 15%

D. 甲上市公司应当通过公开的集中交易方式完成本次收购

【答案】ABD

【解析】(1) 选项 AC: 公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。(2) 选项 B: 上市公司为维护公司价值及股东权益所必需收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经 2/3 以上董事出席的董事会会议决议。(3) 选项 D: 公司收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

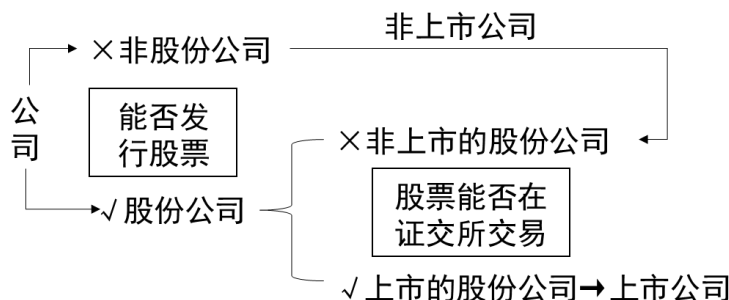
第四单元 上市公司的特别规定

本单元框架结构

序号	知识点	考频
1	上市公司各个组织机构的特殊规定	一般
2	独立董事制度	一般

知识点 1: 上市公司各个组织机构的特殊规定

一. 基本概念



二. 上市公司股东会特有的特别决议事项

要点	具体规定
决议事项	上市公司在 1 年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司资产总额 30% 的
决议主体	应当由股东会作出决议
决议办法	经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过

三. 上市公司设立董事会秘书

序号	具体规定
职别	董事会秘书是上市公司 高级管理人员
职责	负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜
地位	上市公司董事会秘书是董事会设置的 服务席位，既不能代表董事会，也不能代表董事长

四. 上市公司关联董事的表决权排除制度（所有事项）

序号	具体规定
1	上市公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的，该董事应当及时 向董事会书面报告
2	有关联关系的董事不得对该决议行使表决权， 也不得代理其他董事行使表决权
3	该董事会会议由 过半数的无关联关系董事出席 即可举行，董事会会议所作决议须经 无关联关系董事过半数通过
4	出席董事会会议的 无关联关系董事人数不足 3 人 的，应当将该事项提交上市公司 股东会审议

五. 上市公司股东持股要求

序号	具体规定
1	上市公司应当依法披露股东、实际控制人的信息，相关信息应当真实、准确、完整
2	禁止违反法律、行政法规的规定代持上市公司股票
3	上市公司控股子公司不得取得该上市公司的股份
4	上市公司控股子公司因公司合并、质权行使等原因持有上市公司股份的， 不得行使 所持股份对应的表决权，并应当 及时处分 相关上市公司股份

知识点 2：独立董事制度

一. 独立董事的概念

独立董事是指**不在上市公司担任除董事外的其他职务**，并**与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系**，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

二. 独立董事的设置要求

要点	具体规定
成员配置	上市公司独立董事占董事会成员的比例 不得低于 1/3 ，且 至少包括 1 名会计专业人士
审计委员会	组会
	审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事 ，其中 独立董事应当过半数 ，并由 独立董事中会计专业人士担任召集人
	决议办法
	1 聘用、解聘承办公司 审计业务的会计师事务所
	2 聘任、解聘 财务负责人
	3 披露 财务会计报告
上市公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人	

三. 独立董事的职责

1. 基本职责

序号	具体规定
1	参与董事会决策并对所议事项发表明确意见
2	对法定的上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合上市公司的整体利益， 保护中小股东的合法权益
3	对上市公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平
4	法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职责

2. 辅助职权（2026 年新增）

下列事项应当经上市公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议	
1	应当披露的关联交易
2	上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
3	被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
4	法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项

3. 特别职权

序号	具体规定
1	独立聘请中介机构 ，对上市公司具体事项进行审计、咨询或核查
2	向董事会提议召开临时股东大会
3	提议召开董事会会议
4	依法公开向股东征集股东权利
5	对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见
6	法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权
提示	独立董事行使前三项职权的，应当经 全体独立董事过半数 同意

4. 履职方式（2026 年新增）

要点	具体规定	
会前沟通	1	董事会会议召开前，独立董事可以与董事会秘书进行沟通，就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等
	2	董事会及相关人员应当对独立董事提出的问题、要求和意见认真研究，及时向独立董事反馈议案修改等落实情况
出席要求	1	独立董事应当 亲自 出席董事会会议
	2	因故不能亲自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成 明确 的意见，并 书面委托其他独立董事 代为出席
	3	独立董事 连续两次 未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在 该事实发生之日起 30 日内 提议召开股东会解除该独立董事职务
异议处理	1	独立董事对董事会议案投反对票或者弃权票的，应当说明具体理由及依据、议案所涉事项的合法合规性、可能存在的风险以及对上市公司和中小股东权益的影响等
	2	上市公司在披露董事会决议时，应当同时披露独立董事的异议意见，并在董事会决议和会议记录中载明

独立董事专门会议	1	上市公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议，称为独立董事专门会议
	2	独立董事专门会议应当由 过半数独立董事共同推举 1 名 独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时， 2 名及以上独立董事可以自行召集并推举 1 名代表主持
	3	上市公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持
履职时间	独立董事每年在上市公司的现场工作时间应当不少于 15 日	
多元化履职	除按规定出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，独立董事可以通过定期获取上市公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办上市公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式履行职责	

四. 独立董事的任职条件

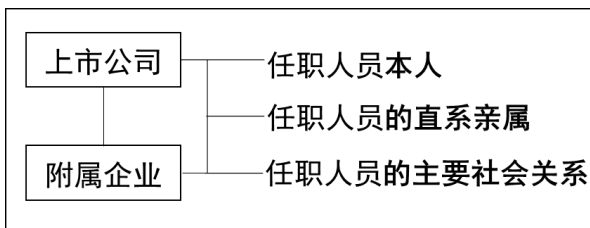
序号	具体规定
1	根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司 董事 的资格
2	具有 5 年以上 履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验
3	独立董事原则上最多在 3 家 境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责（2026 年新增）
4	符合法定的独立性要求
5	具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录
6	具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则
7	法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则以及公司章程规定的其他条件

五. 不得担任独立董事的人员（“不独立”）

1. 与“上市公司”有利害关系

限制时间	限制身份
目前或者最近 12 个月内	在 上市公司或者其附属企业 任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系
说明	
配偶、父母、子女	直系亲属
主要社会关系	指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等

[图示]

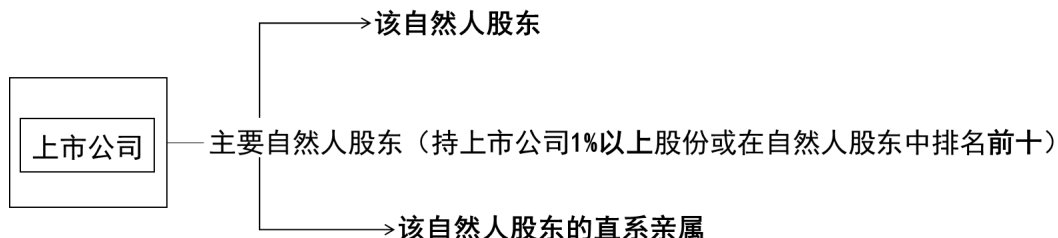


2. 与“主要‘自然人’股东”有利害关系

限制时间	限制身份	备注
------	------	----

目前或者最近 12 个月内	直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上 或者是上市公司 前 10 名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女	“一直前十”
---------------	---	--------

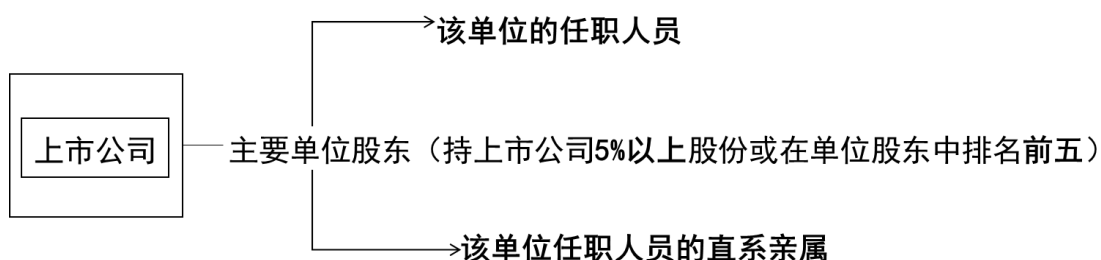
[图示]



3. 与“主要‘单位’股东”有利害关系

限制时间	限制身份	备注
目前或者最近 12 个月内	在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上 的股东或者在上市公司 前 5 名股东 任职的人员及其配偶、父母、子女	“耽误”

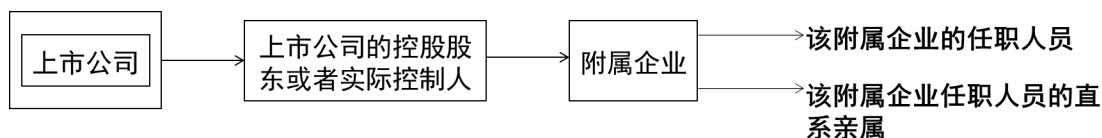
[图示]



4. 与“控股股东/实际控制人”有利害关系

限制时间	限制身份
目前或者最近 12 个月内	在上市公司 控股股东、实际控制人的附属企业 任职的人员及其配偶、父母、子女

[图示]

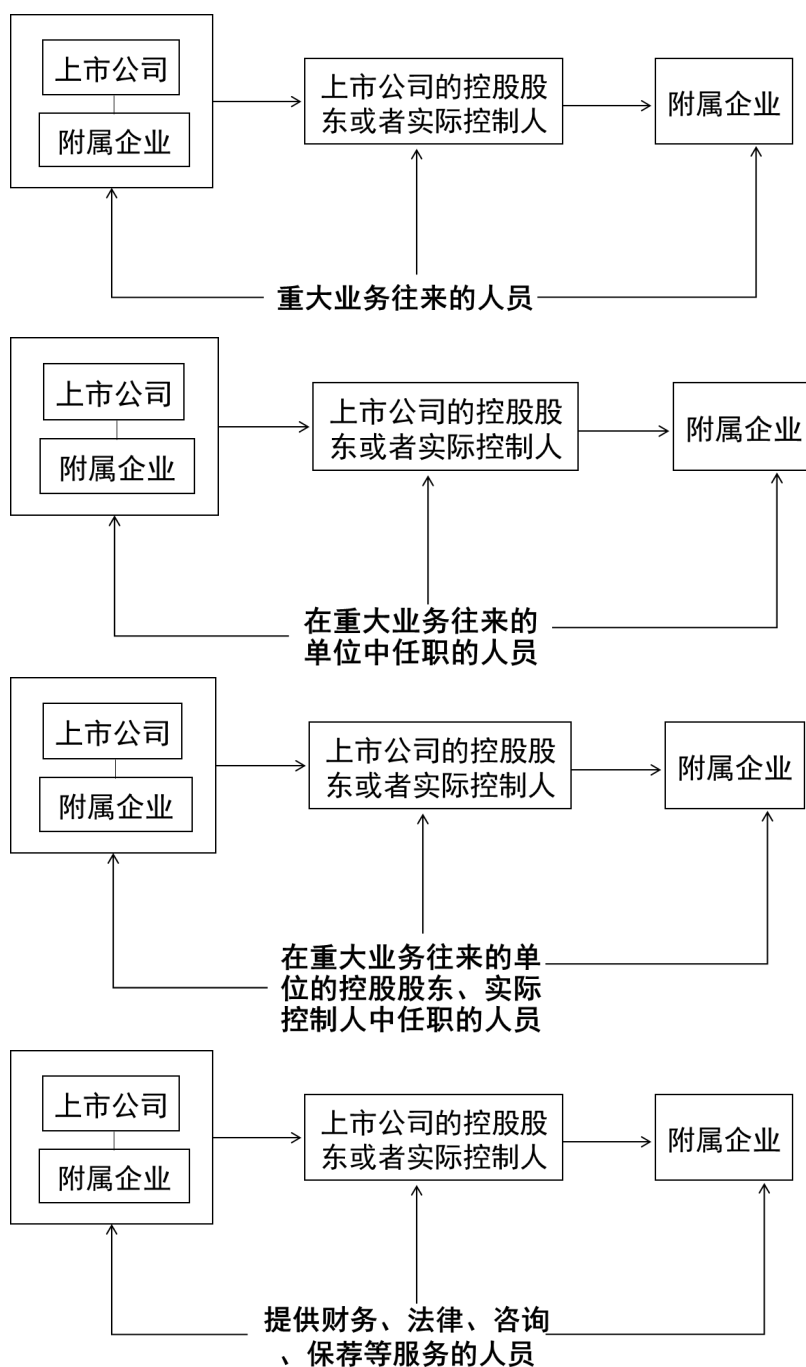


5. 与“上市公司/控股股东/实际控制人”有其他利害关系

限制时间	限制身份
目前或者最近 12 个月内	与 上市公司及其控股股东、实际控制人或其各自的附属企业 有重大业务往来的人员
	在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位中 任职的人员

	在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位的 控股股东、实际控制人中任职的人员
	为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供 财务、法律、咨询、保荐 等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人

[图示]



六. 独立董事聘任程序（2026 年新增）

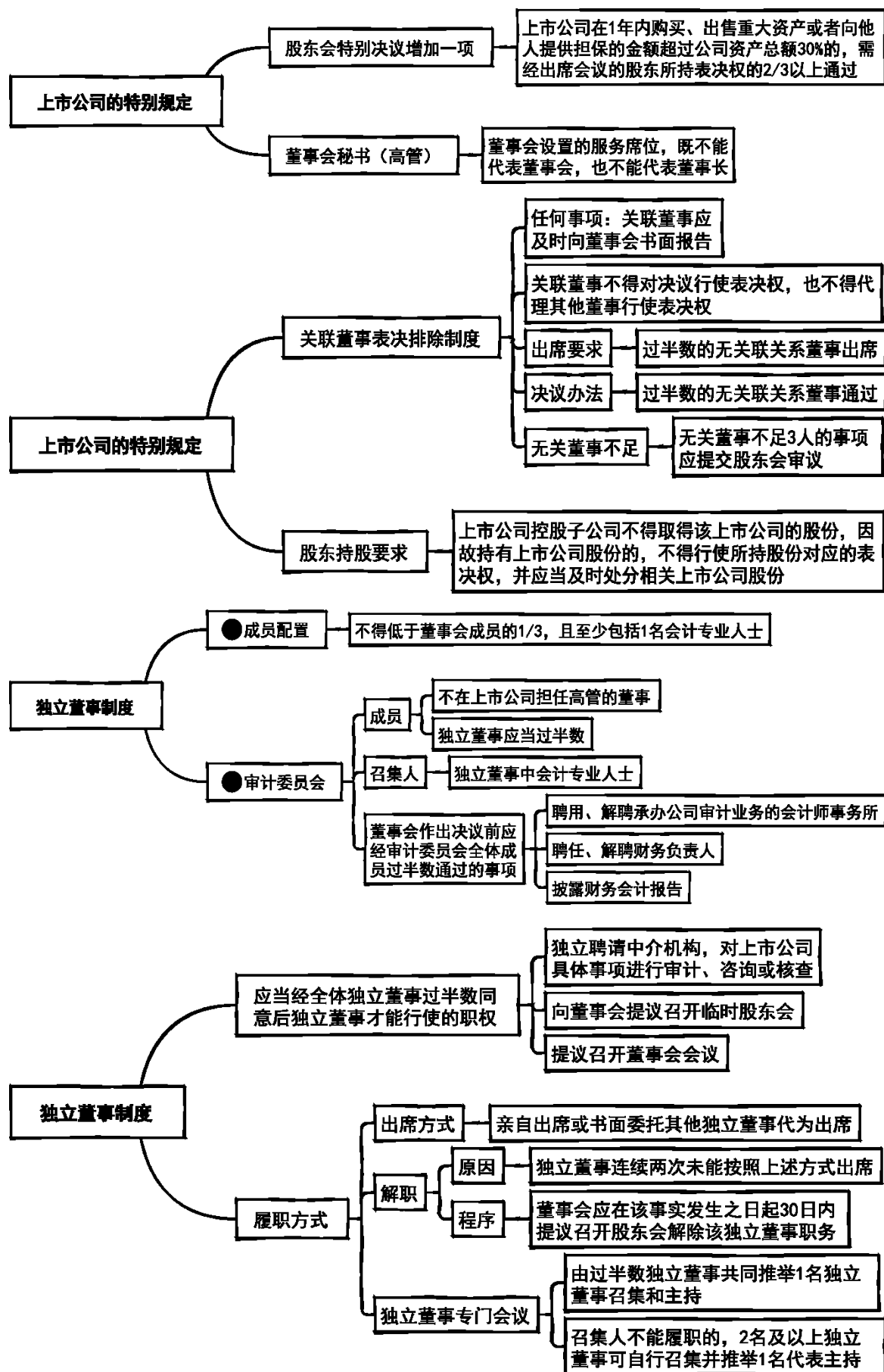
1. 提名与选举

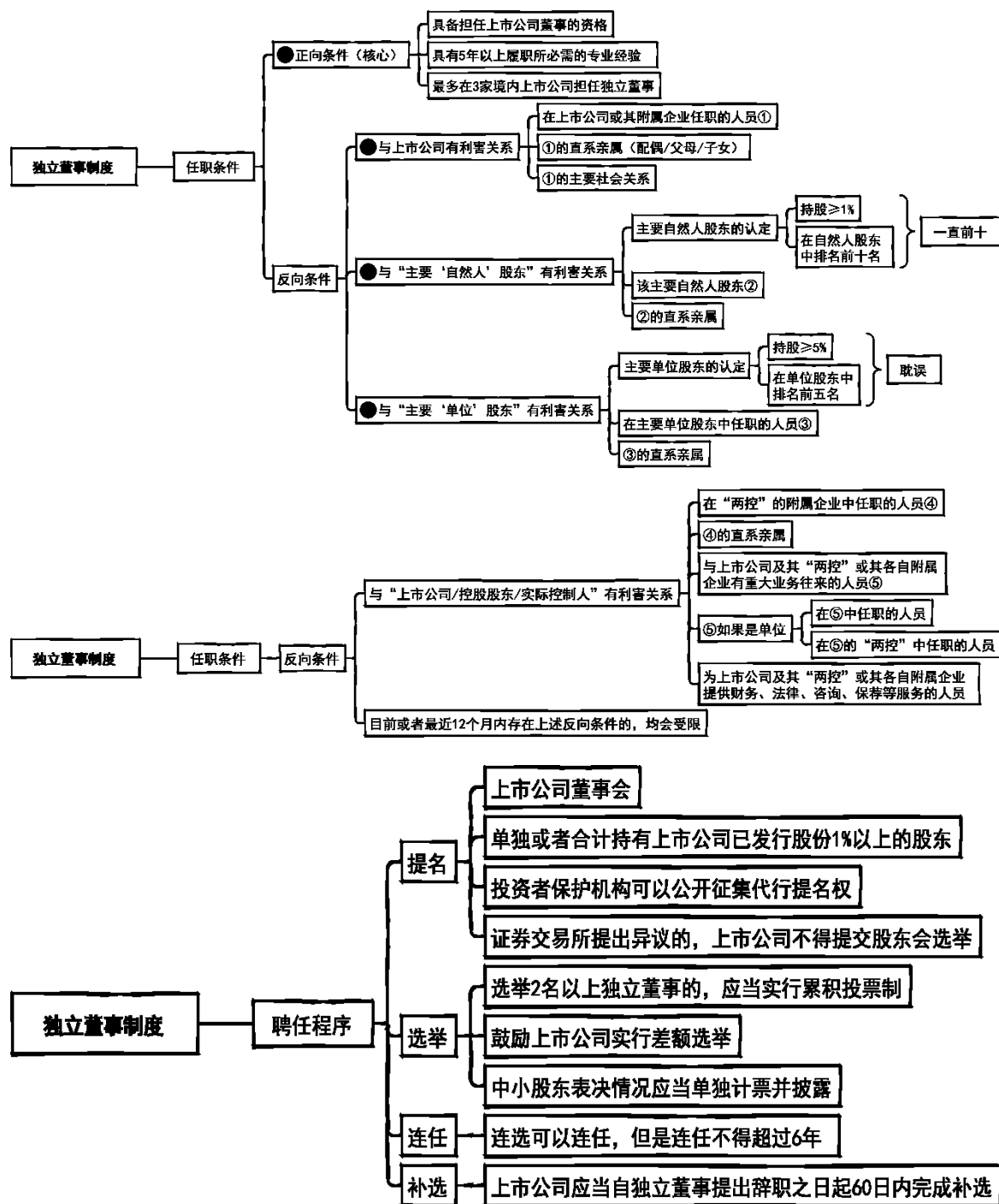
要点	具体规定	
提名	1	上市公司董事会、单独或者合计持有上市公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东会选举决定
	2	依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利
	3	上市公司应当在选举独立董事的股东会召开前，按照上述规定披露相关内容，并将所有独立董事候选人的有关材料报送证券交易所，证券交易所依照规定对独立董事候选人的有关材料进行审查，审慎判断独立董事候选人是否符合任职资格并有权提出异议。证券交易所提出异议的，上市公司不得提交股东会选举
选举	1	上市公司股东会选举 2 名以上独立董事的，应当实行累积投票制
	2	鼓励上市公司实行差额选举
	3	中小股东表决情况应当单独计票并披露

2. 任职与离职

要点	具体规定	
任期	独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任不得超过 6 年	
解职与补选	1	独立董事任期届满前，上市公司可以依照法定程序解除其职务。提前解除独立董事职务的，上市公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的，上市公司应当及时予以披露
	2	独立董事不具备担任上市公司董事的资格，或者不符合独立性要求的，应当立即停止履职并辞去职务。未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务
	3	独立董事因上述情形提出辞职或者被解除职务导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律或者公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，上市公司应当自上述事实发生之日起 60 日内完成补选
辞职与补选	1	独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或者其认为有必要引起上市公司股东和债权人注意的情况进行说明。上市公司应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以披露
	2	独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律或者公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。上市公司应当自独立董事提出辞职之日起 60 日内完成补选
	3	中国上市公司协会负责上市公司独立董事信息库建设和管理工作，上市公司可以从独立董事信息库选聘独立董事

本单元总结





精学细练

【单选题】下列有关上市公司董事会秘书的表述中，正确的是（ ）。

- A. 董事会秘书可以代表董事长
- B. 董事会秘书可以代表董事会
- C. 董事会秘书是董事会设置的服务席位
- D. 董事会秘书不属于公司的高级管理人员

【答案】C

【解析】(1) 选项 ABC：董事会秘书是董事会设置的服务席位，既不能代表董事会，也不能代表董事长；(2) 选项 D：公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、上市公司董

事会秘书以及公司章程规定的其他人员。

【单选题】甲上市公司董事会召开会议审议资产购买方案。董事会共 11 名董事，8 名董事出席会议参与投票。未出席会议的董事中，1 名未委托其他董事代为出席或投票，2 名与审议事项有关联关系。通过该资产购买方案的决议至少应获得的赞成票票数为（ ）。

- A. 5 票
- B. 6 票
- C. 8 票
- D. 4 票

【答案】A

【解析】上市公司董事会决议办法为“全体无关董事过半数通过”，本题中，全体无关董事为 9 名，过半数为 5 名。

【多选题】根据公司法律制度的规定，下列关于上市公司审计委员会的表述，正确的有（ ）。（2024 年）

- A. 上市公司审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事
- B. 上市公司审计委员会召集人应当由独立董事中会计专业人士担任
- C. 上市公司董事会对聘任财务负责人事项作出决议前，应当经审计委员会全体成员一致通过
- D. 上市公司董事会对披露财务会计报告事项作出决议前，应当经审计委员会全体成员一致通过

【答案】AB

【答案】上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人，选项 A、B 当选。上市公司董事会对下列事项作出决议前应当经审计委员会全体成员过半数通过：（1）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所；（2）聘任、解聘财务负责人；（3）披露财务会计报告；（4）国务院证券监督管理机构规定的其他事项。选项 C、D 不当选。

【多选题】下列关于上市公司独立董事的表述中，正确的有（ ）。（2025 年）

- A. 独立董事可以在上市公司的附属企业任职
- B. 上市公司独立董事占董事会成员的比例应不低于 1/3
- C. 上市公司审计委员会成员中，独立董事的人数应不低于 1/2
- D. 上市公司审计委员会应当由独立董事中的会计专业人士担任召集人

【答案】BD

【解析】（1）选项 A：最近 12 个月内在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系，不得在该上市公司担任独立董事；（2）选项 C：上市公司审计委员会成员中，独立董事应当“过半数”（过半数是 $>1/2$ ，而不低于 $1/2$ 是 $\geq 1/2$ ）。

【多选题】甲上市公司拟聘请独立董事。下列候选人中，没有资格担任该公司独立董事的有（ ）。（2023 年）

- A. 王某，因侵占财产被判刑，3 年有期徒刑刑满刚刚释放
- B. 张某，甲上市公司投资的某全资子公司的法律顾问
- C. 赵某，个人负债 100 万元到期未清偿被人民法院列为失信被执行人
- D. 李某，甲上市公司某董事的弟弟

【答案】ABCD

【解析】(1) 选项 AC: 不具备担任公司董事的资格; (2) 选项 B: 属于“正在为上市公司附属企业提供法律服务”, 不得担任上市公司独立董事; (3) 选项 D: 属于“在上市公司任职人员的主要社会关系”, 不得担任上市公司独立董事。

第五单元 国家出资公司的特别规定

本单元框架结构

序号	知识点	考频
1	国家出资公司的界定	低
2	国有独资公司的特殊规定	一般

知识点 1: 国家出资公司的界定

要点	具体规定
特征	遵循《公司法》+ 国家绝对控股 + 国家直接出资设立
属于	国有 独资 公司 + 国有资本 控股 公司 (有限责任公司/股份有限公司)
不属于	国有独资企业 + 国有资本参股公司 + 国家出资公司再投资设立的公司

知识点 2: 国有独资公司的特殊规定

一. 组织机构的特殊规定

要点	具体规定
股东会	国有独资公司 不设股东会 , 由 履行出资人职责的机构 行使股东会职权 国有独资公司章程由履行出资人职责的机构制定
董事会	设置 国有独资公司 应当 设董事会 构成 应当 过半数为外部董事 , 并 应当有公司职工代表 成员 产生 一般成员 董事会成员由履行出资人职责的机构 委派 职工代表 由公司职工代表大会 选举 产生 老大 董事会设董事长 1 人, 可以设副董事长, 均由履行出资人职责的机构从董事会成员中 指定
经理	1 国有独资公司的经理由董事会聘任或者解聘 2 经履行出资人职责的机构同意, 董事会成员可以兼任经理
董、高的 兼职限制	国有独资公司的董事、高级管理人员, 未经履行出资人职责的机构同意 , 不得在 其他 有限责任公司、股份有限公司或者其他经济组织兼职 (无论是否是从事竞争业务的企业)
审计委员会	国有独资公司在董事会中设置由董事组成的审计委员会行使公司法规定的监事会职权的, 不设监事会或者监事

二. 重大事项的决定权

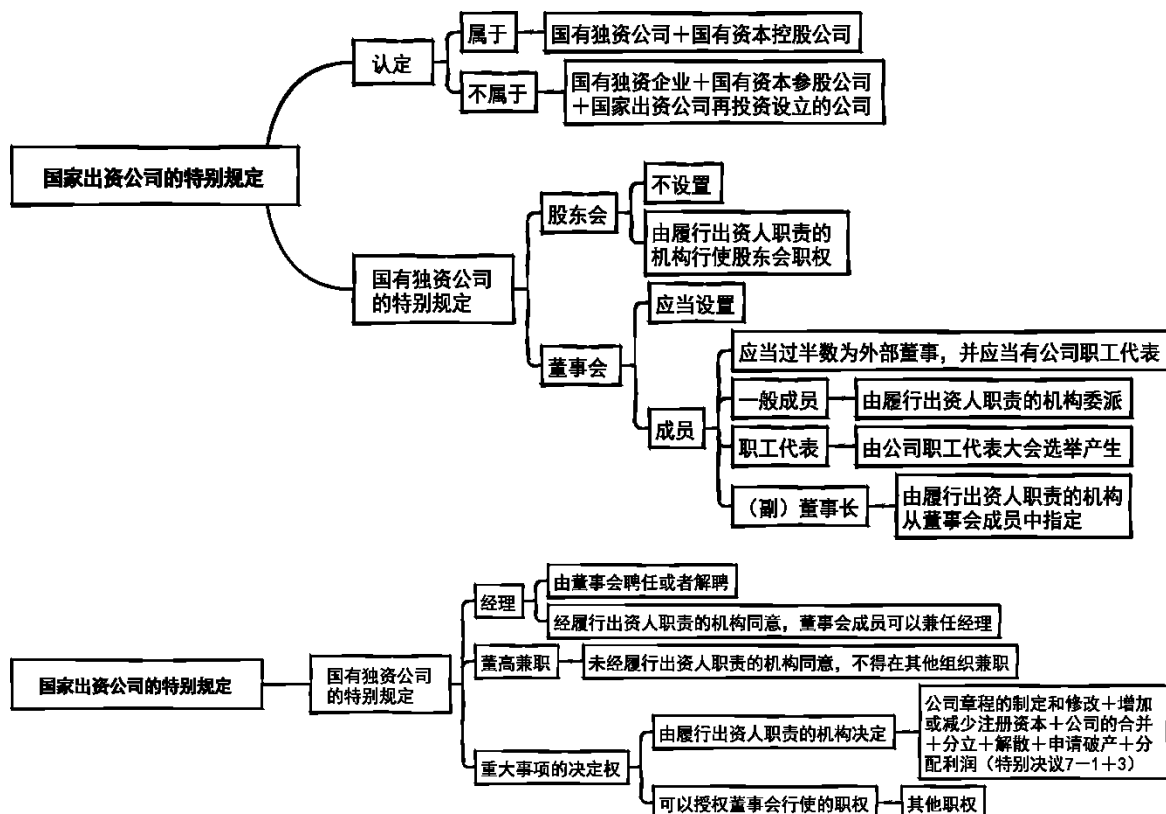
重大事项	决定主体
公司 章程的制定和修改 + 增加或减少 注册资本 + 公司的 合并 + 分立 + 解散 + 申请破产 + 分配利润 (特别决议 7-1+3)	应当由 履行出资人职责 的机构决定
其他权力机构职权内的重大事项	履行出资人职责的机构 可以授权公司董事会

行使部分职权

[总结：董事长的产生办法]

公司类型	董事长的产生办法
有限责任公司	由章程规定
股份有限公司	由董事会以全体董事过半数选举产生
国有独资公司	由履行出资人职责的机构从董事会成员中指定

本单元总结



精学细练

【单选题】根据公司法律制度的规定，国有独资公司的下列事项中，履行出资人职责的机构可以授权董事会行使的是（ ）。(2025 年)

- A. 减少注册资本
- B. 发行公司债券
- C. 分配利润
- D. 合并与分立

【答案】B

【解析】国有独资公司不设股东会，由履行出资人职责的机构行使股东会职权。履行出资人职责的机构可以授权公司董事会行使股东会的部分职权，但公司章程的制定和修改，公司的合并、分立、解散、申请破产，增加或者减少注册资本，分配利润，应当由履行出资人职责的机构决定。选项 A、C、D 不当选，选项 B 当选。

【单选题】根据公司法律制度的规定，下列关于国有独资公司的表述中，正确的是（ ）。

(2025 年)

- A. 董事会成员不得兼任经理
- B. 应当设股东会
- C. 董事长、副董事长由履行出资人职责的机构从董事会成员中指定
- D. 所有董事会成员均由履行出资人职责的机构委派

【答案】C

【解析】经履行出资人职责的机构同意，董事会成员可以兼任经理。选项 A 不当选。国有独资公司不设股东会，由履行出资人职责的机构行使股东会职权。选项 B 不当选。董事长、副董事长由履行出资人职责的机构从董事会成员中指定。选项 C 当选。董事会成员由履行出资人职责的机构委派；但是，董事会成员中的职工代表由公司职工代表大会选举产生。选项 D 不当选。

【单选题】根据公司法律制度的规定，下列关于国有独资公司组织机构的表述中，不正确的是（ ）。

- A. 国有独资公司的董事长由履行出资人职责的机构从董事会成员中指定
- B. 国有独资公司设股东会，股东会成员由国有资产监督管理机构委派
- C. 国有独资公司监事会中的职工代表由公司职工代表大会选举产生
- D. 国有独资公司的经理由董事会聘任

【答案】B

【解析】国有独资公司不设股东会，由履行出资人职责的机构行使股东会职权。

【多选题】下列关于国有独资公司的表述中，正确的有（ ）。

- A. 未经国有独资公司董事会的同意，董事会成员不得兼任经理
- B. 未经履行出资人职责的机构同意，董事、高管不得在其他公司兼职
- C. 监事会成员可以为 3 人
- D. 国有独资公司的董事会成员中，可以没有职工代表，但应当有过半数的外部董事

【答案】BC

【解析】选项 A：未经履行出资人职责的机构同意，董事会成员不得兼任经理；选项 D：国有独资公司的董事会成员中，应当过半数为外部董事，并应当有公司职工代表。

第六单元 其他考点

本单元框架结构

序号	知识点	考频
1	公司债券	低
2	公司的合并	高
3	公司的分立	一般
4	公司的减资与增资	一般
5	公司的解散	一般
6	公司的清算	一般
7	公司的注销	一般

知识点 1：公司债券

一. 公司债券的基本规定

要点	具体规定	
形式	公司债券应当为 记名 债券	
发行	1	公司债券可以 公开 发行，也可以 非公开 发行。公司债券的发行和交易应当符合证券法律制度的规定
	2	公开 发行公司债券，应当经中国证监会 注册 ，公告公司债券募集办法
	3	公司发行公司债券应当置备 公司债券持有人名册

二. 公司债券的转让

序号	具体规定
1	公司债券可以转让，转让价格由转让人与受让人约定
2	公司债券由债券持有人以 背书方式 或者法律、行政法规规定的其他方式转让
3	转让后由公司将受让人的姓名或者名称及住所记载于公司债券持有人名册

三. 可转换公司债券的特别规定

序号	具体规定
1	股份有限公司经 股东会 决议，或经公司章程、股东会授权由 董事会 决议，可以发行可转换为股票的公司债券，并规定具体的转换办法
2	上市公司发行可转换为股票的公司债券，应当经中国证监会 注册
3	发行可转换为股票的公司债券，应当在债券上 标明可转换公司债券字样 ，并在公司债券持有人名册上载明可转换公司债券的数额
4	发行可转换为股票的公司债券的，公司应当按照其转换办法向债券持有人换发股票，但债券持有人对转换股票或者不转换股票 有选择权 。法律、行政法规另有规定的除外

四. 债券持有人会议

序号	具体规定
1	公开 发行公司债券的， 应当 为同期债券持有人 设立债券持有人会议 ，并且在债券募集办法中对债券持有人会议的召集程序、会议规则和其他重要事项作出规定
2	债券持有人会议可以对与债券持有人有利害关系的事项作出决议
3	除公司债券募集办法另有约定外，债券持有人会议决议对 同期全体 债券持有人发生法律效力

五. 债券的受托管理人

要点	具体规定
1	公开 发行公司债券的， 发行人应为债券持有人聘请债券受托管理人
2	受托管理人与债券持有人存在利益冲突可能损害债券持有人利益的， 债券持有人会议可以决议变更债券受托管理人
3	债券发行人未能按期兑付债券本息的，债券受托管理人可以接受全部或者部分债券持有人的委托，以 自己名义 代表债券持有人提起、参加民事诉讼或者清算程序

知识点 2：公司的合并

一. 合并类型与效果

合并类型	合并形态
吸收合并	A 公司 + B 公司 = A 公司

新设合并	C 公司 + D 公司 = E 公司
效果	公司合并时，合并各方的债权、债务，应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继

二. 合并程序

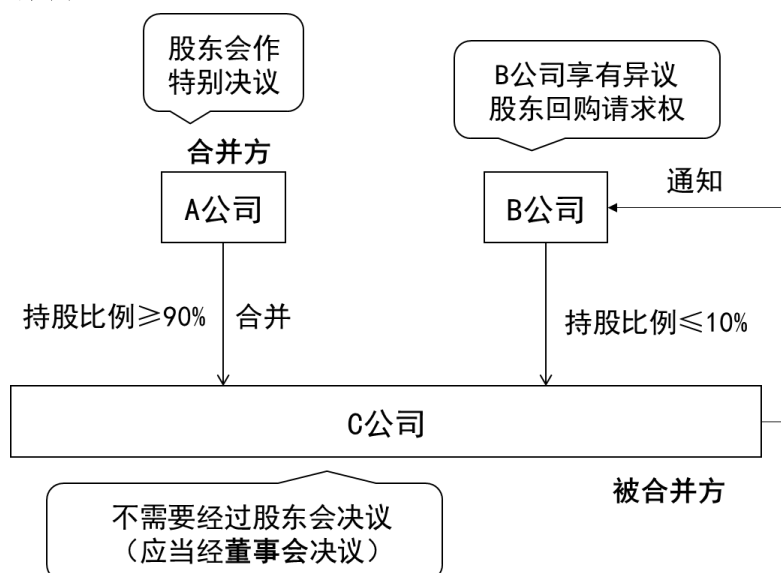
序号	具体规定				
1	合并各方签订合并协议				
2	编制资产负债表及财产清单				
3	<table border="1"> <tr> <td>有限责任公司股东会作合并决议</td><td>应当经股东会代表 2/3 以上表决权的股东通过</td></tr> <tr> <td>股份有限公司股东会作合并决议</td><td>应当经股东会出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过</td></tr> </table>	有限责任公司股东会作合并决议	应当经股东会代表 2/3 以上表决权的股东通过	股份有限公司股东会作合并决议	应当经股东会出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过
有限责任公司股东会作合并决议	应当经股东会代表 2/3 以上表决权的股东通过				
股份有限公司股东会作合并决议	应当经股东会出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过				
4	公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告，债权人自接到通知之日起 30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保（“十通三告三接到，未接四五快冒泡”）				
5	依法办理公司变更登记事项				

三. 简易合并

1. “九零合并”

要点	具体规定
基本规定	公司与其持股 90% 以上的公司合并，被合并的公司不需经股东会决议，但应当通知其他股东，其他股东有权请求公司按照合理的价格收购其股权或股份
提示	公司合并符合“九零合并”的规定不经股东会决议的，应当经董事会决议

[案例 2.19]

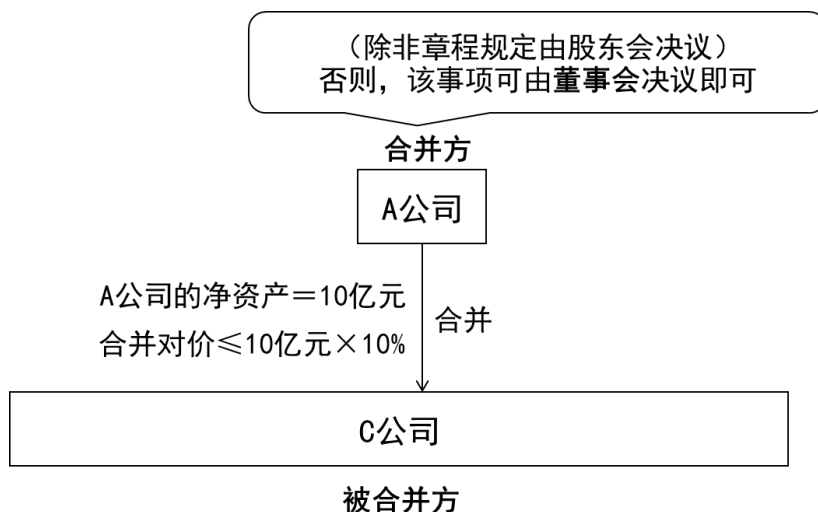


2. “壹零合并”

要点	具体规定
基本	公司合并支付的价款不超过本公司净资产 10% 的，可以不经股东会决议；但是，公司

规定	章程另有规定的除外
提示	公司合并符合“壹零合并”的规定不经股东会决议的，应当经 董事会 决议

[案例 2.20]



知识点 3：公司的分立

一. 分立类型与效果

分立类型	分立形态
派生分立	甲公司=甲公司+乙公司
新设分立	丙公司=丁公司+戊公司
效果	公司分立前的债务由分立后的公司承担 连带 责任。但是，公司在分立前 与债权人 就债务清偿达成的书面协议另有 约定的除外

二. 分立程序

序号	具体规定
1	签订分立协议
2	编制资产负债表及财产清单
3	作出分立决议（“同合并”）
4	公司应当自作出分立决议之日起 10 日内 通知债权人，并于 30 日内 在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告 (债权人不享有请求公司清偿债务或者提供相应担保的权利)

知识点 4：公司的减资与增资

一. 减资的相关规定

1. 减资程序

序号	具体规定
1	作出减资决议（同合并）
2	编制资产负债表及财产清单
3	公司应当自作出减资决议之日起 10 日内 通知债权人，并于 30 日内 在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告，债权人自接到通知之日起 30 日内 ，未接到通知的自公告之日起 45 日内 ，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保（“减资补亏除外”）
4	依法办理公司变更登记事项

违法减资的法律后果：违反规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任

2. 减资比例：以等比例为原则，以非等比例为例外

公司减少注册资本，应当按照股东出资或者持有股份的比例相应减少出资额或者股份，**法律另有规定、有限责任公司全体股东另有约定或者股份有限公司章程另有规定**的除外。

3. 减资补亏（“简易减资制度”）

要点		具体规定
适用情形		公司依法以税后利润、公积金弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损
简易之处		减少注册资本弥补亏损的， 债权人无权要求 公司清偿债务或者提供担保，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起 30 日内 在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告
影响	减资时	减少注册资本弥补亏损的，公司 不得向股东分配 ，也 不得免除股东缴纳出资或者股款的义务
	减资后	按规定减少注册资本弥补亏损的，减少注册资本后，在 法定公积金和任意公积金（“盈余公积金”）累计额达到公司注册资本 50% 前 ，不得分配利润

二. 公司增资中股东的优先认缴/购权

序号	具体规定
1	有限责任公司 增加注册资本时，股东在 同等条件 下有权优先 按照实缴的出资比例 认缴出资。但是全体股东 约定不按照出资比例 优先认缴出资的除外
2	股份有限公司 为增加注册资本发行新股时，股东 不享有 优先认购权，公司章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外
3	公司增加注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记

知识点 5：公司的解散

一. 三组概念

概念	含义
解散	不再继续开展经营活动
清算	资产－负债＝所有者权益
破产	公司不能清偿到期债务且 资不抵债 ，可以申请破产
提示	公司除因 合并和分立 而解散外，因其他原因而解散的，应当清算

二. 解散的事由（原因）

序号	事由	备注
1	公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现	尚未向股东分配财产的 ，可以通过修改公司章程或者经股东会决议而存续
2	股东会 决议解散	
3	因公司合并、分立需要解散	无需清算
4	依法被吊销营业执照 、责令关闭或者被撤销	出现本条已经解散

5	人民法院依法予以解散	解散诉讼
公司出现上述解散事由，应当在 10 日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示		

二. 解散公司诉讼

要点	具体规定	
提起	出现法定事由，单独或合并持有公司全部股东表决权 10%以上 的股东	
被告	股东提起解散公司诉讼应当以 公司 为被告	
应当受理	1	公司持续 2 年以上无法召开股东会，公司经营管理发生严重困难的
	2	股东表决时无法达到法定或者公司章程规定的比例，持续 2 年以上不能作出有效的股东会决议，公司经营管理发生严重困难的
	3	公司董事长期冲突，并且无法通过股东会解决，公司经营管理发生严重困难的
	4	经营管理发生其他严重困难，公司继续存续会使股东利益受到重大损失的情形
不予受理	1	以 知情权、利润分配请求权 等权益受到损害为由，提起解散公司诉讼的
	2	以 公司亏损、财产不足以偿还全部债务为由 ，提起解散公司诉讼的
	3	以公司 被吊销企业法人营业执照 未进行清算为由，提起解散公司诉讼的

知识点 6：公司的清算

一. 清算义务人与清算组

要点	具体规定	
清算义务人	董事	
成立清算组	1	应当在解散事由出现之日起 15 日内 组成清算组进行清算
	2	清算组由 董事 组成，但公司章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外
责任的承担	1	清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；因故意或重大过失给债权人造成损失的，应当承担赔偿责任
	2	清算义务人未及时履行清算义务，给公司或债权人造成损失的，应当承担赔偿责任

二. 指定清算

要点	具体规定	
申请人	1	公司依法应当清算，逾期不成立清算组进行清算或成立清算组后不清算的， 利害关系人 可以向人民法院申请指定有关人员组成清算组进行清算的主体
	2	公司因依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销而解散的， 作出吊销营业执照、责令关闭或者撤销决定的部门或者公司登记机关 ，可以向人民法院申请指定有关人员组成清算组进行清算的主体
清算组	人民法院组织清算组进行清算时，清算组成员由 人民法院指定	

三. 清算组的职权

序号	清算组的职权
1	清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单
2	通知、公告债权人
3	处理与清算有关的公司未了结的业务
4	清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款
5	清理债权、债务

6	分配公司清偿债务后的剩余财产
7	代表公司参与民事诉讼活动

四. 通知债权人并公告

序号	具体规定
1	清算组应自成立之日起 10 日内 通知债权人，并于 60 日内 在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告，债权人应当自接到通知之日起 30 日内 ，未接到通知的自公告之日起 45 日内 ，向清算组申报其债权（“清算一路散死无”）
2	债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记
3	在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿

五. 确认清算方案

清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制订清算方案，并报 **股东会**（自行清算）或者 **人民法院**（指定清算）确认。

六. 清偿与分配

公司财产按照下列顺序清偿、分配：	
1	支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金
2	缴纳所欠税款
3	清偿公司债务
4	向股东分配剩余财产，有限责任公司按股东的 出资比例 分配，股份有限公司按照股东 持有的股份比例 分配

知识点 7：公司的注销

一. 基本规定

序号	具体规定
1	公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记
2	公司因解散、被宣告破产或者其他法定事由需要 终止 的，应当依法向公司登记机关申请注销登记，由公司登记机关公告公司终止

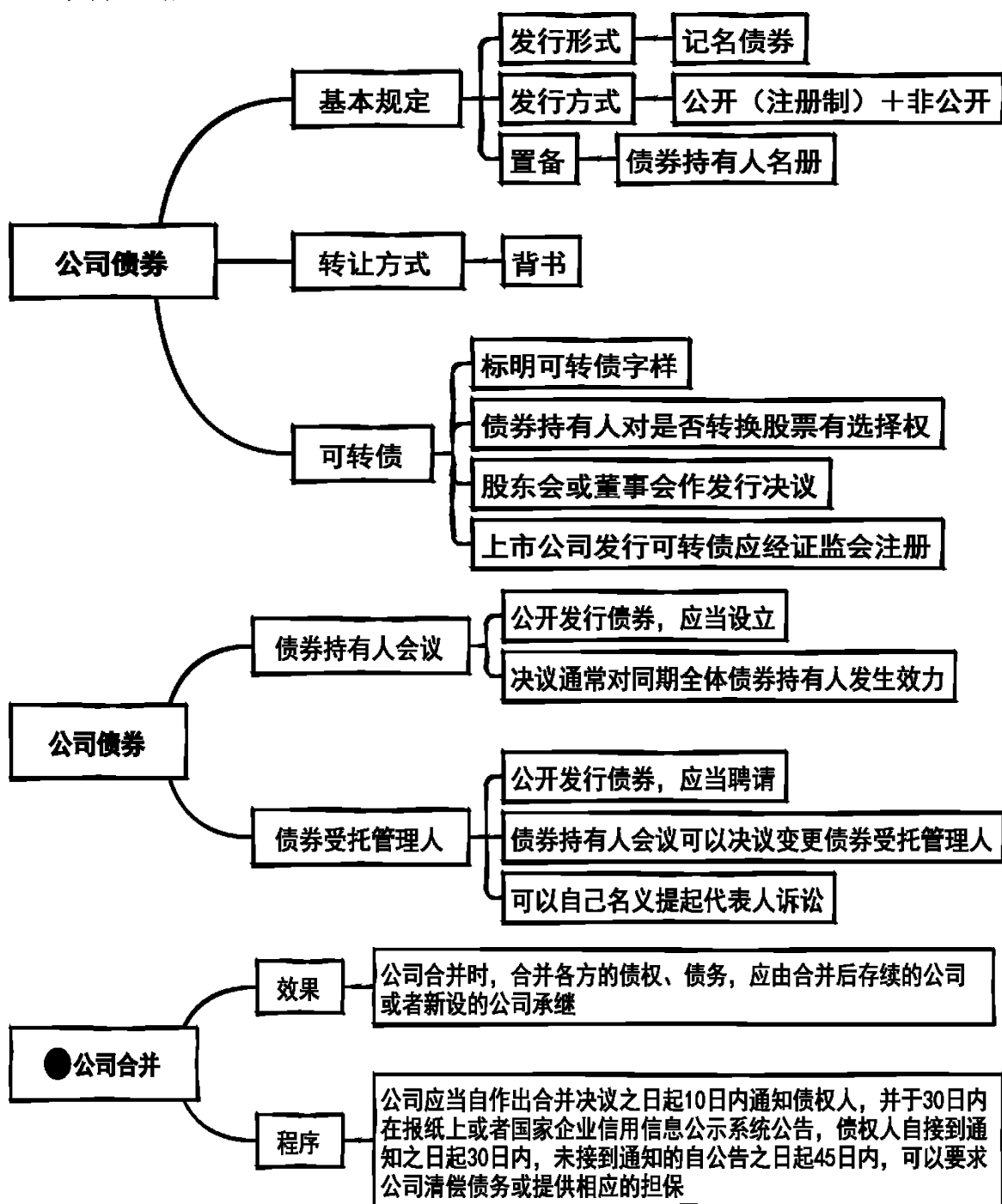
二. 简易注销

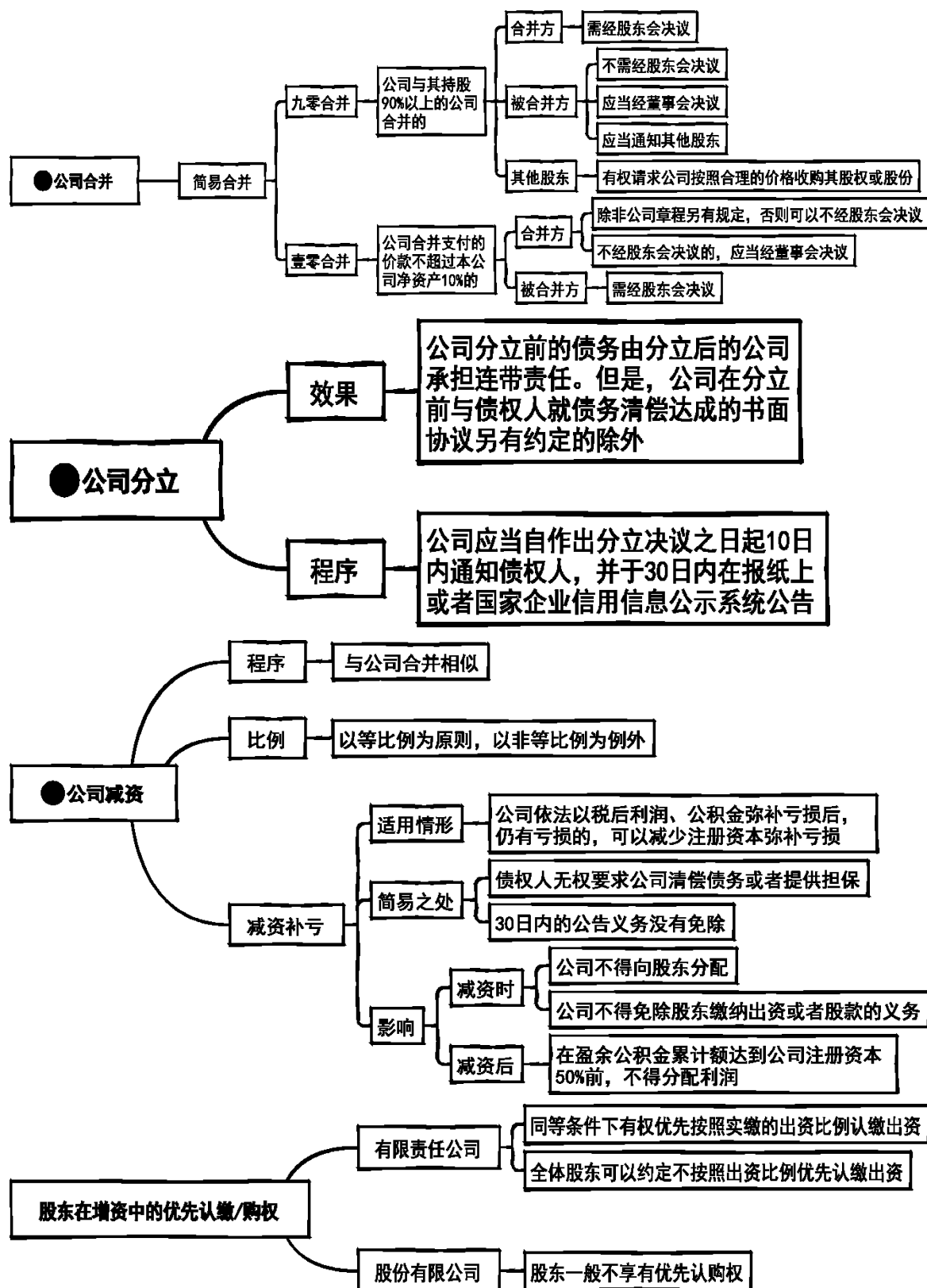
序号	具体规定
1	公司在存续期间 未产生债务 ，或者 已清偿全部债务 的，经 全体股东承诺 ，可以按照规定通过简易程序注销公司登记
2	公司通过简易程序注销公司登记，股东按规定内容作出的承诺不实的，应当对注销登记前的债务承担 连带责任
3	通过简易程序注销公司登记，应当通过国家企业信用信息公示系统予以公告， 公告期限不少于 20 日 。 公告期限届满后，未有异议的，公司可以在 20 日内向公司登记机关申请注销公司登记

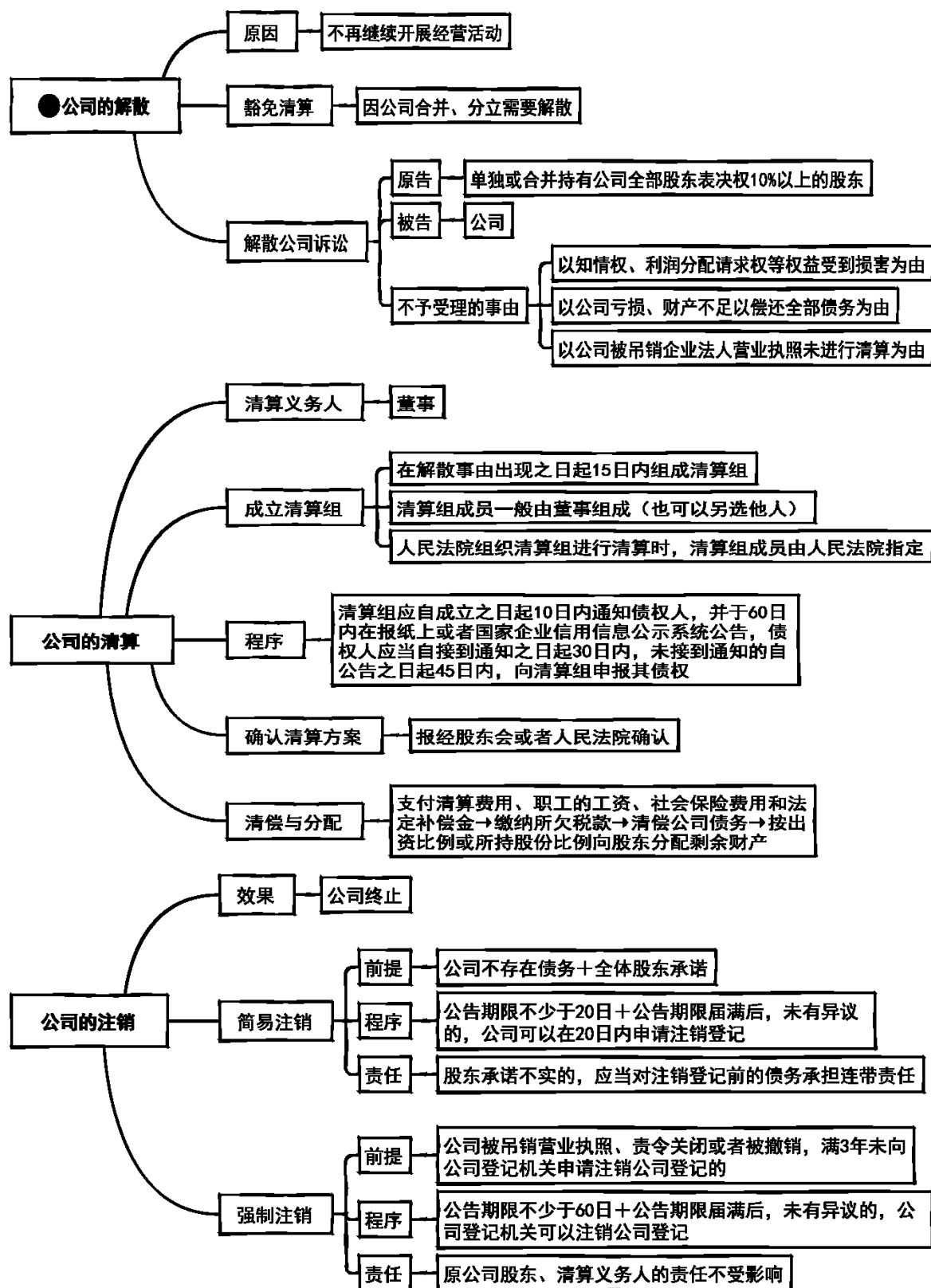
三. 强制注销

序号	具体规定
1	公司被 吊销营业执照、责令关闭或者被撤销 ， 满3年未向公司登记机关申请注销公司登记 的，公司登记机关可以通过国家企业信用信息公示系统予以公告， 公告期限不少于60日。公告期限届满后，未有异议的 ，公司登记机关可以注销公司登记
2	公司被公司登记机关依职权注销公司登记的，原公司股东、清算义务人的责任不受影响

本单元总结







精学细练

【单选题】根据公司法律制度的规定，下列关于公司合并的表述中，不正确的是（ ）。
(2025 年)

A. 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并

- B. 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单
- C. 股份有限公司合并事项，应当经股东会代表 2/3 以上表决权的股东通过
- D. 公司合并时，合并各方的债权、债务，应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继

【答案】C

【解析】选项 C：股份有限公司合并事项，应当经股东会“出席会议的股东”所持表决权的 2/3 以上通过。

【多选题】甲公司持有乙公司 90% 的股权，丙公司持有乙公司 10% 的股权，甲公司吸收合并了乙公司，乙公司注销登记。根据公司法律制度的规定，下列表述正确的有（ ）。(2024 年)

- A. 丙公司有权请求乙公司按照合理价格收购其持有的乙公司中的股权
- B. 乙公司应将合并事项通知丙公司
- C. 合并应当经乙公司的股东会决议
- D. 乙公司的债权债务由甲公司承担

【答案】ABD

【解析】(1) 选项 ABC：公司与其持股百分之九十以上的公司合并，被合并的公司不需经股东会决议，但应当通知其他股东，其他股东有权请求公司按照合理的价格收购其股权或者股份。

(2) 选项 D：公司合并时，合并各方的债权、债务，应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

【单选题】甲公司持有乙公司 95% 的股份，甲公司拟与乙公司合并。关于甲、乙公司各自的决议，下列表述中，正确的是（ ）。(CPA 考试真题)

- A. 甲公司与乙公司都不需要股东会决议
- B. 乙公司需要经董事会决议，不需要股东会决议
- C. 甲公司需要经董事会决议，不需要股东会决议
- D. 乙公司需要经股东会决议

【答案】B

【解析】公司与其持股 90% 以上的公司合并，被合并的公司不需经股东会决议，但应当通知其他股东，其他股东有权请求公司按照合理的价格收购其股权或者股份。公司合并支付的价款不超过本公司净资产 10% 的，可以不经股东会决议。但是，公司章程另有规定的除外。公司依照前述规定合并不经股东会决议的，应当经董事会决议，选项 B 当选。

【单选题】甲公司持有乙公司 65% 的股份，甲公司拟与乙公司合并。甲公司合并支付的价款 3 亿元，占净资产的 16.3%，根据公司法律制度的规定，关于甲、乙公司各自的决议，下列表述中，正确的是（ ）。(CPA 考试真题)

- A. 乙公司需要经股东会决议
- B. 乙公司需要经董事会决议，不需要股东会决议
- C. 甲公司应当经董事会决议，不需要股东会决议
- D. 甲公司与乙公司都不需要股东会决议

【答案】A

【解析】公司与其持股 90% 以上的公司合并，被合并的公司不需经股东会决议，但应当通知其他股东，其他股东有权请求公司按照合理的价格收购其股权或者股份。公司合并支付的价款不超过本公司净资产 10% 的，可以不经股东会决议；但是，公司章程另有规定的除外。公司依照前述规定合并不经股东会决议的，应当经董事会作出决议。本题中，甲公司持有乙公司 65% 的股份，未到 90%，甲公司合并支付的价款超过净资产 10%，故甲、乙公司各自的合并决议均需要由

股东会作出，选项 B、C、D 不当选。

【单选题】甲公司分立成乙、丙两公司。根据分立协议，乙公司承继甲公司 20% 净资产，丙公司承继甲公司 80% 净资产以及所有负债。甲公司的到期债权人丁公司接到分立通知后，要求上述相关公司立即清偿债务。下列关于丁公司债务清偿请求的表述中，符合公司法律制度规定的是（ ）。

- A. 丁公司仅能请求乙公司对该债务承担 20% 的责任
- B. 丁公司仅能请求丙公司对该债务承担责任，不能请求乙公司对该债务承担责任
- C. 丁公司可请求乙、丙公司对该债务承担连带责任
- D. 丁公司仅能请求丙公司对该债务承担 80% 的责任

【答案】C

【解析】公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

【单选题】甲公司于 2024 年 7 月 21 日作出了减少注册资本的决议，下列相关说法中，不正确的是（ ）。（2024 年）

- A. 甲公司应当编制资产负债表及财产清单
- B. 甲公司应当于 8 月 20 日前通知债权人
- C. 甲公司应当按照股东的出资比例相应减少出资额
- D. 甲公司应当依法向公司登记机关办理变更登记

【答案】B

【解析】选项 B：应为“7 月 31 日前”通知债权人，8 月 20 日前在报纸或者国家企业信用信息公示系统公告。

【多选题】关于公司减资补亏，下列说法正确的有（ ）。（2024 年）

- A. 应当通知债权人
- B. 减资后，在盈余公积金累计额达到公司注册资本 50% 前，不得分配利润
- C. 减资时公司不得向股东分配
- D. 减资时不得免除股东缴纳出资的义务

【答案】BCD

【解析】公司依照《公司法》的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务，选项 C、D 当选。依照前述规定减少注册资本的，不需要通知债权人，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起 30 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告，选项 A 不当选。公司依照前述规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金（盈余公积金分为法定公积金和任意公积金）累计额达到公司注册资本 50% 前，不得分配利润，选项 B 当选。

【单选题】根据公司法律制度的规定，有限责任公司单独或者合计持有公司全部股东表决权 10% 以上的股东，以特定事由提出解散公司诉讼，并符合公司法律制度有关规定的，人民法院应予以受理。下列表述中，属于该类事由的是（ ）。（根据 2024 年考生回忆编写）

- A. 股东知情权受到严重损害的
- B. 股东利润分配请求权受到严重损害的
- C. 公司依法被吊销企业法人营业执照未进行清算的
- D. 公司持续 2 年以上无法召开股东会，公司经营管理发生严重困难的

【答案】D

【解析】选项 A、B：股东可以选择提起“直接诉讼”而非“解散公司诉讼”；选项 C：公司已经解散，无需再次提起“解散公司诉讼”。

【单选题】甲公司吸收合并乙公司，乙公司解散。有关乙公司解散应当办理的手续，下列说法中，符合公司法律制度规定的是（ ）。(2023 年)

- A. 乙公司不必进行清算，不必办理注销登记
- B. 乙公司必须进行清算，但不必办理注销登记
- C. 乙公司必须进行清算，必须办理注销登记
- D. 乙公司不必进行清算，但必须办理注销登记

【答案】D

【解析】(1) 公司除因“合并、分立”而解散外，其余原因引起的解散，都应当经过清算；(2) 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记。

【判断题】公司已经清偿全部债务的，经全体股东承诺，可以通过简易程序注销公司登记。() (2024 年)

【答案】√

【解析】题干表述正确。



之了课堂——用工匠精神做最好的教育产品



www.zlketang.com